

Asutawa Kogu

1. istungjärk.

Protokoll nr. 16.

1919. a.

Sisu: 1. Põllu- ja metsatööliste teenistuslepingute pikendamise seadus — II lugemisel. Wastu võetud. — 2. Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus — I lugemisel.

Asutawa Kogu koosolek 23. mail 1919 a. kell 4 p. l. „Estoonia“ teatri kontsertsaalis.

Kokku on tulnud 96 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab abiesimees **L. Olesk**.

Sekretääri kohal sekretäär **H. Martna**.

Juhatuse lauas abiesimees **A. Birk**

Walitsuse lauas: rahaminister **J. Kukk** ja kohtuminister **J. Jaakson**.

P ä e w a k o r d:

1. Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus — I lugemisel.

2. Põllu- ja metsatööliste teenistuslepingute pikendamise ja okkupatsiooni ajal tagandatud mõisatööliste endistele teenistuskohadele tagasiwõtmise seadus — II lugemisel.

Koosolek algab kell 4.45 min.

Juhataja **L. Olesk**: Awan Asutawa Kogu koosoleku ja palun rahwasaadikuid kohtadele asuda. Sõna on päewakorra kohta akl. Wain'il.

J. Wain (sd.): Põllu- ja metsatööliste teenistuslepingute projekti arutades tunnistas Asutaw Kogu selle projekti rutuliseks, nüüd aga, kui jätkaksime Eesti wabariigi walitsemise ajutise korralduse üle läbirääkimisi, ja tahaksime tema esimest lugemist lõpetada, siis lükkaks see kaugele edasi põllu- ja metsatööliste teenistuslepingu seaduse teise lugemise. Ma teen ettepaneku päewakorra-punktsid wahetada, sellega teist esimesena ja esimest teisena arutada.

Juhataja **L. Olesk**: On ettepanek tehtud päewakorra-punktsid wahetada. Sõna on korra kohta akl. Einbund'il.

K. Einbund (rhw.): Kui see punkt esimest korda arutusel oli, siis tegi rahwaerakond ettepaneku, et teda sel korral päewakorrast välja jäetaks, sest et rahwaesitajatel meie fraktsioonist wõimatu oli seda projekti läbi waadata. Sel korral lükati see ettepanek tagasi, nüüd

aga on see punkt ette pandud teiseks päewakorda, teades, et teise päewakorra-punktina ta täna mitte arutusele tulla ei wõi. Siin pean ma erakonna poolt teatama, et meie juba eile walmis olime seda päewakorra-punkti arutama. Täna sellepärast ühineks selle ettepanekuga, et ta esimesena arutusele tuleks. Ma pean tõsiselt imestama, et Asutawa Kogu enamus, kes ka juhatuses on, leidis wõimaliku olewat seda küsimust teise punktina päewakorda wõtta.

Juhataja **L. Olesk**: Asun ettepaneku hääletamisele: järjekorda nõnda muuta, et teine päewakorra-punkt esimeseks panna. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega vastu wõetud.

1. Põllu- ja metsatööliste teenistuslepingute pikendamise seadus — II lugemisel. Töökaitse komisjoni aruandja **A. Tulp** (loeb): Põllu- ja metsatööliste teenistuslepingute pikendamise ja okkupatsiooni ajal tagandatud mõisatööliste endistele teenistuskohadele tagasiwõtmise seaduseelnõu.

K. Parts (rhw.): Ma oleks selle elnõu pealkirja kohta tahtnud märkust teha. See elnõu puudutab ka mõisa-ametnikka, pealegi on tema väga pikk, sellepärast panen rahwaerakonna poolt ette seda nimetust lühendada ja nimelt niiwiisi panna: Määrused mõisatööliste ja ametnikkude teenistuslepingute asjus.

Juhataja **L. Olesk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **A. Tulp**: Selles määrukses ei ole mujal kuskil ametnikkudest räägitud, kui paragrahw wiindas. See paragrahw käib ainult nende mõisade kohta, mis põllutööministeerium üle wõtab. Kas on waja siis üldse ametnikka pealkirjas nimetada? Lühendatud wõiks pealkiri olla, selle wastu ma komisjoni nimel ei räägi; pealkiri wõiks olla: Määrused mõisatööliste lepingute üle.

Juhataja **L. Olesk**: Ma panen siis rahwaesitaja Parts'i poolt ettepanud parandatud pealkirja hääletamisele. Palun seda weel kord ette lugeda.

Sekretäär H. Martna (loeb): Määrused mõisatööliste ja ametnikkude teenistuslepingute asjus — akl. Parts'i poolt ette pandud, ja aruandja poolt: Määrused mõisatööliste teenistuslepingute üle.

Juhataja **L. Olesk**: Tähendab, siis on kaks ettepanekut. (Aruandja poole: Teie muudaks ka esialgse pealkirja?)

Aruandja **A. Tulp**: Jah. Ma oleks nõus panema: Määrused mõisatööliste teenistuslepingute üle.

A. Bachman (rhw.). Komisjoni liikmena pean ma nüüd teatama, et komisjoni aruandja akl. Tulp oli ennem ära läinud komisjoni istumiselt, kui komisjon järgmise pealkirja juurde peatama jäi: Määrused mõisatööliste ja ametnikkude teenistuslepingute asjus. Mina, kui komisjoni liige, saan komisjoni seisukohast selles mõttes aru, et komisjon ühines just selle pealkirjaga, mis rahwasaadik Parts'i poolt ette pandud.

Aruandja **A. Tulp**: Ma pean oma wabanduseks tunnistama, et ma sel ajal komisjoni koosolekul ei olnud, kui komisjon selle otsuse tegi.

Juhataja **L. Olesk**: Ma panen siis hääletamisele rahwasaadik Parts'i poolt tehtud ettepaneku. (Hääletatakse.) Sellega on pealkiri nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja **A. Tulp** (loeb): Punkt 1. Mõisa-, põllu- ja metsatööliste aastateenistuse lepingud loetakse pikendatuks ühe aasta peale. käesolewa aasta jüripäewast arwates nende kohta, kes seda soowivad ja kes weel endisel teenistuskohal asuwad ja kui mõisal mitte vähemal arwul töölisi tarwis ei ole, kui enne.

J. Uluots (maal.): See seaduseelnõu, millega praegu esinetakse, on mitmes asjas tähelepanu väärt. Siin muratakse need põhimõtted, mis aastasadade jooksul on kestnud. Eraõiguse mõte seisab selles, et on olemas üksikud tsentrumid ja need tsentrumid wõiwad wabalt oma wahel wahetada luua, muuta, täiendada ja lõpetada oma arwamise, oma

enese tahtmise järele. Siin aga seaduseprojekti järele astub riik, kui kõigekõrgem wõim üksikute autonoomliste üksuste wahel ja ütleb: „Teile panen niisuguse kohustuse peale ja niisuguse õiguse annan ma teile.“ Ma ei tea, missuguse printsiibi seisukohast siin praegu välja minnakse. Kas on siin üldse miski printsiip olemas wõi ainult taskuhwid? Teine põhimõte, mille peal praegu tsiwiilõigus seisab, on see, et igaüks, iga isik peab omale ise otsima, kus ta oma tegewust saaks wõimaldada, kuidas ülespidamist saaks muretseda jne. Ka sellele põhimõttele see seadus kuidagi ei wasta. Siin wõetakse üksiku isiku pealt kõik tööotsimise ja töö initsiatiw ära. See initsiatiw pandakse jälle riigi peale — teine isicäraldus, mis praegu maksval olewate seadustega kuidagi kokkukõlas ei ole. Kolmandaks, wäga wana põhimõte, nii wana kui inimesesugu üldse, seisab selles, et kõik lepingud, mis üksikute inimeste wahel saawad tehtud, arutatakse kohtuwõimu poolt ja kohtuwõim otsustab, mis teha ja mis tegemata jätta. Selles seadusprojekti ei ole aga mitte kohtuwõim otsustamas, waid teine riiklik asutus, nimelt põllutööministeerium. Meie põllutööministeerium on õieti wäga noor. Ajutise walitsuse ajal oli põllutööministeeriumi eesotsas ametis jurist; praegusel korral ei ole ka põllutööminister jurist ja ma ei tea, palju seal üldse juristisid leidub. Sellepärast, kui need üldised küsimused antakse põllutööministeeriumi otsustada, ma ei tea, missugusel määral siis põllutööministeerium kohtu kohuseid saab täitma. Need on need kolm ajaloolist põhimõtet, mis kõrwale heidetakse selles seadusprojekti, pisikeses oma kogu poolest, aga sügawas oma põhimõtete poolest.

Kuid ma ei tahtnud nii palju printsiipide seisukohalt rääkida kui just seaduse tehnika asjus. Huwitaw on kõige pealt I. ja II. paragrahw. Siin meie näeme, et on olemas isikud, kellele antakse õigused, ja need on mõisa-, põllu- ja metsatöölised, need on õiguse subjektid. Kuid, kui meie küsime kohustuse subjektisid, kelle peale teatawaid kohustusi pannakse, siis räägitakse mõisadest. Aga, mu häärad, mõisad on ikka olnud õiguse objektid aga mitte subjektid. Mis ajast peale mõisad on saanud juriidilisteks subjektideks? Edasi räägitakse põllu- ja metsatöölised, kuid minu arwates, keda teie tahate õieti siin silmas pidada? Kas näituseks mõisa karjatüdrukud on ka

mõisa-, põllu- või metsatöölised ja kas see seadus ka nende kohta käib või mitte? Kas on selle seadusega ka kaitsitud mõisa kutsarid, aednikud ja teised. Ka kõike neid võib ju kiusata, ära ajada ja mispärast nendele kaitset ei anta? Mis ajast peale on nad halwemad, kui need, kes põllul künnawad? Kui kõige selle seaduseelnõu tarkuse tipp seisab esimese paragrahwi lõpuosas, kus üteldakse nõnda: „kui mõisal vähemal arwul töölisi tarwis oleks, kui enne.“ Mina küll ei ole näinud sarnast seadust, kus mõisteid nõnda wormuleeritakse, kui siin. Mida teie selle „kui enne“ all õieti mõtlete? Kas seda, mis oli minewal aastal, või seda, mis 1900 a., või seda, mis 1000 aastat või seda, mis oli Kristuse sündimise ajal? Mitte midagi pole siin öeldud, keegi ei saa aru, mida siin tahtakse ütelda. Mina olen lugenud neid seadusi, mis IV ja V aastasadadel kirjutatud ja mis pealkirja kannawd: „Leges barbarorum“, ja ma pean ütleva, et need leges barbarorum on oma seaduse tehnikaga poolest palju kõrgemal, kui see seadusprojekt. Teie võite, mu härrad, kõigest asjadest, nõnda ütelda, üle saada, kõigest printsiipidest, millest inimesesugu on ennast senni lasknud juhtida, seaduse mõistetest — kõigest õiguse mõistetest, kohtu mõistetest võib inimene üle saada, aga minu arwates on siin juba väga halb, kui inimene saab üle mõistusest. Ja mõistust on tingimata tarwis seaduse väljandamiseks. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a r e m a l p o o l.)

K. Parts (rhw.): Kui meie ühelt poolt õigusega mõisatöölisi silmas peame, kes mõisniku ehk mõisapidaja omawoli ehk jonnii all on kannatanud wiimasel ajal iseäranis, ehk oma poliitilise meelsuse pärast, mis õieti tõuget on annud selle seaduseelnõu ettepanemiseks ja arutuselewõtmiseks, siis ei tohi ometi ka teiselt poolt ära unustada, et esimene printsiip igas seaduses peab õiglus olema. Sellest seisukohast waadates peab ütleva, et selles seaduses suur wiga peitub, et siin töölised igal juhtumisel võiwad nõuda, et nende lepingud uuendatagu ja pikendatagu selle peale vaatamata, et ehk küllalt põhjusi oli, et neid mitte pikendada ja neid lõpetama pidi. Sarnasteks õigustatud põhjusteks võisid olla alaline wastutõrkumine, töölepingu hoolimata tähele panemata jätmise ja murdmise, mõnikord ehk koguni sihilik kahjutegemine majapidamisele, kuritöölistest tegudest, raiskamisest, mõisa waranduse kõrwaletõimetamisest

jne. rääkimata. Need on ometi kõik niisugused põhjused, mis õigustawad ja ka edaspidi õigustama saawad era- ja ka riiklises majapidamises, et lepingud lõpetada võib, ja kui sarnastel põhjustel mõisapidaja on sunnitud olnud lepingud lõpetama, siis ei või mitte nõuda, et neid lepinguid selle peale vaatamata uuendataks ja pikendataks. § 1 siin selles seaduseelnõus määrab aga absoluutselt ära, et kõiki lepinguid pikendatakse, kui töölised seda nõuawad. Et see seadus eriseadus on, siis ei saaks tema kohta ka need üldised seaduse määrused, mis era- ja talurahwa seadustes makswad on, maksta, nimelt need määrused, mis lepingute lõpetamiseks või murdmiseks teatawatel põhjustel õigust annawad. Sellepärast panen mina rahwaerakonna rühma poolt ette, et siin § 1 lisamärkus saaks üles võetud, et nende seaduste järele lepinguid ei pikendata neil kordadel, kui tõeks on tehtud, et teenistuse lõpetamiseks mõjuwad põhjused on olnud, nagu kaelakohtulised süüteod, korduwad pahatahtlised lepingu rikkumised ehk sihilik kahjutegemine mõisa majapidamisele.

W. Tomberg (töer.): Ma tahaksin wastu waielda sellele ettepanekule, mis praegu eelkõneleja tegi. Mis puutub ette toodud põhjustesse, siis leian ma, et need põhjused liiga weniwad, see mõiste liig weniw on ja seega mitte wastuwõetaw. Seal oli tähendatud, kui nad lepingu rikkunud on. Seda tähendust ei leia ma tarwiliku olewat wastu võtta, sest on olemas talurahwa seaduses kõik need juhtumised, millal võib igakord lepingu tühjastunnistamist nõuda. Seega oleks see muutus täiesti üleliigne ja minu arwates mitte wastuwõetaw. Kui meie aga siiski waatame esimest punkti, siis leian ma, et tuleks seda punkti natuke muuta. Seal on öeldud: „kui mõisal mitte vähemal arwul töölisi tarwis ei ole“. Mina teen omalt poolt tööerakonna nimel ettepaneku, seda lauset siit välja jätta ja võtta wastu nimelt järgmine muudatus: „ehk kui mõis nende tööjõudu kasulikult tarwitada võib“. Nii siis käiks esimene punkt järgmiselt: „Mõisa-, põllu- ja metsatöölised aastateenistuse lepingud loetakse pikendatuks ühe aasta peale käesolewa aasta jüripäewast arwates nende kohta, kes seda soowiwad ja kes weel endistel teenistuskohthadel asuwad ja kui mõis nende tööjõudu kasulikult tarwitada võib. Siin oleks nüüd kindlasti ära öeldud, et ka need uued töölised, kes teiste asemele on tulnud ja seega ka juba lepingu teinud

on, kohale jääda wõiwad, kui mõis nende tööd kasulikult tarwitada wõiks. Ma panen ette seda parandust esimeses punktis wastu wõtta.

K. Ast (sd.): Mind ei imesta see sugugi, et sealt tiigest isearaliste argumentidega wastu waidlema tuldi, küll aga imestab mind see asjaolu, et sarnaste imelikkude argumentidega wälja tuli jurist 20-dal aastasajal. Seal toodi ette, et riik mitte mingil tingimisel ei tohi segada eraomanduslistesse wahekordadesse. Ma ei tea, kust ajast pärit see on, aga igatahes ei loe riik praegusel ajal kaugeltki eraomanduslisi wahekordi nii pühaks ja puutumatuks, et riikline wõim sinna wahle segada ei tohi. Peale selle tunneme meie terve rea töökaitse-seadusi, kus riik endale õiguse annab töö ja kapitaali wahekorra wahle ennast segada, sellesamaga ka üksikute riigi kodanikkude wahelistesse erahuwidesse. Sellepärast oleks nüüd wormilistel põhjustel üsna asjata eelnõu wastu waidlema hakata.

Sisuliselt selle paragrahwi wastuwõtmise wastu midagi põhjendawat ette ei toodud. Härra Parts'i ettepaneku, et wõimalusi antaks mõisaomanikkudele teatud juhtumistel mitte neid teenijaid tagasi wõtta, keda ta sunnitud oleks selle määruse maksmapanekuga wastu wõtma, arwan ma ülearuseks, sest et niisugustel juhtumistel, kui on waranduse rikkumine ja muu sarnane kuritegewus, on mõisaomanikul alati wõimalus seaduslikul teel endale kaitset leida. Seda wõimalust ei wõta temalt keegi ära, kaugeltki mitte siin arutusealolew seadus, kui see kord maksmat saab.

K. Parts (rhw.): Kui see nii oleks, nagu austatud eelkõneleja rääkis, et selle seaduse läbi see õigus ära ei wõeta, siis ei waidleks ma muidugi mitte edasi. Aga esimest paragrahwi, kuis teda ka ei loe, ei saa teisiti mõista, kui absoluutselt. Oleks siin juurde lisatud sõna, et ilma põhjuseta lõpetatud, siis saaks ma sellest aru. Kuna siin mingisugust kitsendust ei ole, ja et see seadus eriseadusena maksmat saab, mis üldise seaduse ära muudab, siis ei saa kuidagi wiisi eelkõnelejaga leppida, et ei pruugiks mitte seda lisandust üles wõtta. Ma soowitaks ka omalt poolt, et mõisa asemel saaks wõetud mõisapidaja, see oleks igatahes täpipealsem.

J. Uluots (maal.): Asutawa Kogu liige Ast seletas, et paremalt poolt tulnud ekslik arwamine ja juristi poolt 20-dal

aastasajal. Ma arwan, et see, millest mina rääkisin, leidis tõendust ka härra Parts'i poolt, ja mina tõesti ei tea, kumb on suurem jurist, kas härra Parts wõi härra Ast. (Naer paremal pool.) Asjaolu on see, et teie wõtsite töölisi objektina. Ma arwan, tööline on niisama inimene kui kõik teisedki, olgu ta parun, wõi olgu ta rentnik, olgu kes tahes. Töölisi ei tohi ega wõi mõisa külge siduda, see oleks pärisorjus. Niisama ei ole minu arwates ka õigustatud see seisukoht, kus mitte ära ei määrata, missugustele töölistele tahate õigust anda ja missugustele mitte. Mispärast peawad ühed töölisest õigustest ilma jääma ja mispärast annate teistele õigused?

J. Jans (sd.): Härra Parts'i ettepaneku kohta tahtsin tähendada, et sellega midagi ära ei muudeta, kui öeldakse wõi määratakse lepingute pikendamine kindlaks, kuna just tänawu aasta lepingu pikendusel Eestimaal mingisugust kindlat seisukohta ei olnud ja sellepärast lepinguid ei tehtud. Nüüd on aga aeg nii hili-seks jäänud, et uute lepingute tegemine hiljaks on jäänud ja sellepärast peab riik wahle astuma. Et aga kaelakohtu seadused mingil wiisil paragrahw 1 läbi ära saawad muudetud, seda ei saa keegi jurist wälja seletada. Siis tahaks tähendada härra Tomberg'i ettepaneku kohta. Ma arwan, et ei paranda siin see ütetus: „kui mõisaomanik tööliste tööjõudu kasulikult ära tarwitada saab“. See ei ütle ka midagi isearalikku ära, see on niisama lai mõiste, kui see, mis komisjoni eelnõus on, kuna ta aga kuritarwitusi, nimelt mõisaomanikkude poolt, laiemalt wõimaldab, laiemad piirid annab. See seadus on peajaslikult tööliste kaitseks tehtud. Mõisaomanik leiab, kui majandusliselt ja ka muidu tugewam pool, ikka teesid oma huwide kaitsemiseks.

Juhataja L. Olesk: Kõnelejate nimekiri on lõpule jõudnud. Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja A. Tulp: Kõige pealt peab ühte osa sellest kordama, millest ennemalt on räägitud. Nimelt, et tänawu kewade ei ole mitte harilik aeg, kus hariliku aja kohta käiwad seadused wõiksid leida tarwitamist. Kewadel, just sel ajal, kui Asutawa Kogu walimiste wõitlus käimas oli, olid hulgalised teenistusest lahitalaskmised. On loomulik, et siis rohkem wastamisi waateid selgitati, kui harilikul ajal. Selgus, et on ka niisuguste waade-

tega teenijaid, missuguseid waateid mõisaomanikud heaks ei kiitnud. Tagajärg oli see, et need, kellel võimalik oli väikest inimest pigistada, muidugi ka seda tegid ja siis tuli ka hulgana lahtilaskmisi päewakorrale. (W a h e l h ü ü d e d.) Kahtlemata püüdsid mõisaomanikud surwet awaldada walimiste peale. Nead püüdsid Asutawa Kogu walimiste eel kõiksuguseid mõtteawaldajaid, kes neile kahjuks oleks wõinud olla, kes oleks wõinud nende wastu kihutustööd teha, oma wagade tallekete karjast wälja heita. Weel kaugemale läksid nead, et mitte ükski kahjulikkusid üksikult lahti ei ütelnud, waid ütlesid lahti suuremalt jaolt kõik oma mõisatöölised. Kõik põllu- ja metsatöölised kokku teewad suurema osa Eesti rahwast wälja. Nii oli siis suurem osa Eesti rahwast jüripäewast teenistusest lahti lastud. Asjaolu on niisugune erakorraline. Peale selle sai küll üks osa oma lepingut uuendada, aga üks osa ootab lepingu uuendamist tänapäewani. See on teada nendel härradel, kes wastu rääkisid. Tekitati rõhutud meeleolu põllutööliste hulgas, et seda selleks tarwitada, et lepingut tööliste jaoks halwemaks teha. Näituseks 1917 aastal makswusel olnud tingimised tööpäewa kohta said tühjaks tehtud. Et üleriikliste lahtilaskmistega rahwa toitlus alla ei saaks surutud, oli tarwis isegi ajutist määrust wälja anda, mis 19. märtsil wälja sai antud, et töölistel endine moon kindlustatud on. See ei olnud nii lihtne lahtilaskmine, kui seal poolt räägitakse ja kirjutatakse. Praegu weel on suur osa põllutöölisi niisuguses seisukorras, et nad ei tea mis homme saab, kunas neid wälja tõstetakse nende ammuaegsest asupai-gast, kunas neid ära aetakse ja mis neil siis õige teha tuleb. Kui meie järele waatame suure osa lepingute mittetege-mise põhjusi, siis leiame, et siin tooni annawad poliitilised põhjused. Selgub, et see isik, keda mõisast tahetakse ära ajada, teadete järele tema endisest elust on korralik tööline, ei ole mingit kuritööd teinud, waid lihtsalt walimiste kihutustööd tehes on wälja astunud nende erakondade wastu, kes kaitsevad eraomandusi ja mõisade puutumatus. Meie arwame, et neid tuleb kaitsta ja eestkätt just Asutaw Kogu seda peab tegema. Senni jäid nad oma senniste kohtadele, ootasid ja lootsid, et Asutaw Kogu kokku tuleb, kui nad kõik on teinud, et Asutaw Kogu uuendusi ja seadusi selles sihis läbi wiiks, mis rahwale tarwis läheb, neile töötegemise õiguse tagasi annab. Nüüd on Asutaw Kogu

koos ja kui ta jätab nad täitsa kaitseta, see oleks samm, mida ma Asutawale Kogule, kui niisugusele, ei soowiks. Seda wõiks kõrwa panna ja wõrrelda Asutawa Kogu aluste õnistamisega, wõtaks sellelt osalt Eesti rahwalt lugupidamise Asutawa Kogu wastu ja tooks tagajärgi, mis räägitakse seal kaugelt pahemalt tiwalt, kes sellesse kõrgesse kogusse ei ole mahtunud.

Wasturääkimised siin ühe härra poolt on wististi sest ajast pärit, kus arwati, et terve ilm asub kolme walaskala seljas. Seda tõendab seadus, mille pealkirja tsiteeriti. Olid ka kolmesugused alused — põhjendused — wastuwaidlemiseks. Sel ajal oli ka maksew teooria, et asjal on kolm külge ja kui midagi on sündinud, siis just kolmesugustel põhjustel. Niimoodi waidles see härra wastu just kolmesugustel põhjustel. Esiteks ei pidawat aru saada keda wõi mida kaitsetakse, kas põhimõttelisi wõi taskuhuwisid. Seal jättis ütlema, kumba huwi kaitsemist ta seal leiab. Ma arwan, et selle kogu liikmetel on selge, et siin mitte taskuhuwisid ei kaitseta, et taskuhuwide kaitsemine päewakorral ei ole, selles teatatakse, et töötawatele inimestele õiguse anname töötegemise peale, kellelt see ära on wõetud poliitilistel põhjustel.

Siis leitakse teine põhjus, et senni on olnud igal isikul kohustus ja ülesanne ise omale tööd otsida, kõneldakse wastu, et nüüd wõetakse see kohustus isiku pealt ära ja öeldakse, et riik peab kõik oma peale wõtma ja kõigile andma. Ma ei tea, kas on kõik kultuurmaad sellele printsiibile selja pööranud, aga ühte ma ütlen, et kõik kultuuririikide maad on sunnitud just sammusid astuma selleks, et töötajatele kätele töömuretsemist võimaldada. Nii on see alati olnud. Riigi poolt ja omawalitsuse poolt on töötajatele kätele tööd muretsetud, ja rutulise tööleidmise mõttes wahetalitust peetud. See on wana printsiip ja on sellest samast ajast pärit, kus kolmest walaskalast räägiti.

Siis kolmas põhjus, et kohus otsustaks küsimust, mis põllutööministeerium peaks otsustama. Nendest punktidest, mis seda tingimist sisaldawad, on eelwaidlustel räägitud. Siis öeldakse weel, et teie tahate selle seaduse teostamisega põllutöölisi maa külge kinni kõita, teoorjust wõi pärisorjust maksma panna. Sellele wai-tele oleme wastu waielnud ja seletanud, et see nii ei ole. Wastuwaidlejad loewad seadusi 1. ja 2. paragrahwis, kuid seal jätawad nad lugemata määruse, mis selle

üle kõneleb, et neid määrusi saab tarwitusele võetud nende kohta, kes ise lepingute pikendust soovivad, mitte nende kohta, kes ära soovivad minna, kes lepingut pikendada ei soovi, ehk parema koha on leidnud. Selles paragrahvis on must walge peal öeldud, et see nende kohta käib, kes seda ise soovivad ja määrused võetakse tarwitusele, kus teine pool teatud poliitilistel põhjustel lepingut pikendada ei soovi. Siin ei ole mitte tegemist teoorjusega, vaid just töötavate käte õiguste kaitsmisega. Sisuliselt on selle punkti wasturääkijad selsamal seisukohal, kus umbes ka need on, kes selle punkti tarvitamist püüawad parandustega kitsendada. Nii näituseks rahwaerakonna poolt tehtud parandus, et lepingu pikendamise määrused mõjuwad ei ole, kui lepingu lõpetamiseks mõjuwad põhjused on olnud, nagu kaelakohtuline kuritegewus, sihilik kahjutegemine majapidamisele. Kui nüüd keegi tuleb nõudma lepingu pikendamist, siis on õigus muidugi teisel poolel alati tuua wastutõendus ette. Teisest küljest mina sugugi ei looda, et see, kes lepingut pidada ei taha, kes teda senni pidanud pole, et see tuleb ja nõuab uue lepingu tegemist, niisamuti võib seda ka sellekohta arwata, kes kaelakohtulikus kuritegewuses süüdi on. Kui meie selles asjas anname õiguse otsuse tegemiseks mõisapidaja kätte, siis hakkawad korduma need kaunis kurwad leheküljed, mis meie suurtööstuses nägime, kus lõpulik otsustamine tööliste kuritegewuse üle oli ette võtta käes igas asjas. Tagajärg oli, et riik pidi piirama ja kitsendama ette võtta otsustamise võimist. Nüüdsel ajal kõikides töökaitse-seadustes näeme, et need asjad, mille kohta ette võtta võib otsust teha, on 2—3 küsimusega kokku võetud, nii et kui on tegu kaelakohtulise kuritegewusega, siis on arusaadaw, et seda ei otsusta peremees, see aeg on möödas, siin astub kohus waele. Siin ütlen teile, paranduse sissetoojatele, et see on kohtuasi, kes seda nii kui nii olewate seaduste põhjal arutama saab. Kas teie nuhtlusseaduse paragrahwe igasse seadusesse üles panete, või ainult nuhtlusseadusesse, selle läbi ei saa teie rohkem kätte, vaid seadus on ikka ühtemoodi maksew. Nuhtlusseaduse paragrahwisid ei saa selle kaudu mitte kurjemaks teha, et teie neid igasse seadusesse waele laote. Mis puutub sihilikku kahjutegemisesse, siis on isegi lepingu pikendamise korral ette võtjatel alati õigus kahjutasu nõuda.

Ettetoodud parandustega ei saa kuidagi leppida. Kes sellel seisukohal seisab, et seadust on tarwis selleks välja anda, et töölist kaitsta, kes teatud poliitilistel põhjustel on töölt ära jäänud, kus nendega poliitilistel põhjustel lepinguid teha ei taheta, see peab tingimata seaduse ilma nende parandusteta wastu võtma. Teine asi on parandusega, mida sisse tõi tööerakond, nimelt lause: „kui mõis nende tööjõudu kasulikult tarvitada võib“. Mina leian, et see asja lähemalt ära ütleb, kui sennine redaktsioon, laiendab seaduse tarvitamise võimalusi ja sellepärast komisjoni nimel ühinen sellega.

Üks ettepanek, mida härra Parts'i poolt ette toodi, § 1 sõna „mõis“ asemel tarvitada „mõisapidaja“, siis selle parandusega mina komisjoni nimel mitte ei saa ühineda.

Sellega ühineb komisjon ühe ette pandud parandusega, nimelt tööerakonna poolt. Teist parandust, mis rahwasaadik Parts ette tõi täiendawa märkusena rahwaerakonna poolt: „nendes määrustes ettenähtud tööliste lepinguid ei pikendada nendel kordadel, kui mõisapidaja tõeks teeb, et teenistuse lõpetamiseks mõjuwad põhjused on olnud, nagu kaelakohtulikud süüteod, sihilik kahjutegemine mõisa majapidamisele ehk lepingu alaline rikkumine“ ei võta komisjon wastu.

Juhataja L. Olesk: Härra Parts'i poolt on veel üks parandus, nimelt: sõna „mõis“ asemel tarvitada „mõisapidaja“. Mina palun veel kord komisjoni aruandjat teatada, kas tema leiab võimalikuks ühineda selle ettepanekuga.

Aruandja A. Tulp: Kui seda parandust tarvitada lauses: „ja kui mõis nende tööjõudu kasulikult tarvitada võib“, selle asemel tarvitada „mõisapidaja“, siis on üldse kaks ettepanekut, millega komisjon ühineb.

Juhataja L. Olesk: Mina panen siis akl. Parts'i täiendawa märkuse hääletamisele. (Hääletatakse.) See ettepanek on 55 häälega 30 wastu tagasi lükatud. Siis tuleks hääletamisele seaduseelnõu § 1 muudetud kujul, nimelt: „Mõisa-, põllu- ja metsatöölise aastateenistuse lepingud loetakse pikendatuks ühe aasta peale, käesolewa aasta jüripäewast arwates nende kohta, kes seda soovivad ja kes veel endisel teenistuskohal asuwad, ja kui mõisapidaja nende tööjõudu kasulikult tarvitada võib“. Ma panen selle seaduseelnõu § 1

hääletamisele. Hääletamise motiivide kohta on sõna rahwaesitaja Uluots'al.

J. Uluots (maal.): Meie loeme selle seaduse tarwilikuks, aga ma arwan teiselt poolt, et seadus peab wastama teatud nõuetele. Kuid seda ei saa siin selle seaduse kohta mitte ütelda. Just selle seaduse puudulikkuse pärast ei saa meie mitte selle poolt hääletada ja teatan, et maaliidu rühm mitte selle seaduse paragrahwi poolt ei hääleta.

Juhataja **L. Olesk**: Hääletamise motiivide kohta on sõna rahwaesitaja Parts'il.

K. Parts (rhw.): Nagu näha, on siin enamusesolewad erakonnad, sotsiaaldemokraadid ja tööerakond, seda rahwaerakonna poolt ette pandud eelnõu täiendamise tagasilükkamist motiiveerinud sellega, et sennimaks wates seadustes, Balti eraseaduses ja talurahwa seaduses makswad põhjused teenistuslepingute lõpetamise kohta mõisatööliste lepingute kohta, millest siin jutt on, maksuma jääwad. Sellest seisukohast välja minnes ei taha rahwaerakonna rühm selle seaduse enese maksmapanekut mitte tagasi lükata ja meie hääletame siis ka selle seaduse poolt. Ja ühtlasi palume protokollis ära tähendada, et Asutaw Kogu enne selle seaduse arutamisel seisukohal asus, et sennistes seadustes makswad määrused uue seaduse väljaandmisega oma jõudu ei kaota.

Juhataja **L. Olesk**: Panen selle seaduse paragrahwi hääletamisele. (Hääletatakse.) Sellega on nähtawa enamusega § 1 wastu võetud.

Aruandja **A. Tulp** (loeb): § 2. Okkupatsiooni ajast peale kuni 1919 a. jüripäewani mõisadest ilma kohtuta lahtilastud põllu- ja metsatöölistel on õigus endistes töökohtades oma töölepingute jätkamist nõuda.

W. Tomberg (töer.): Ma leian, et § 2 juurde tuleks märkus lisada, kus see ära tähendatakse, kelle poole töölised peawad pöörama, kui nad tahawad kohta kätte saada, sest ma olen arwamisel, et kõik niisugused waidlusküsimused, mis tekkida wõiwad § 1. ja § 2. juures, tuleks kohtu otsustada anda. Siis otsustaks kohus, kas tööline wiinapõletamise pärast, waranduserikkumise, wõi warastamise, wõi mõne muu süüteo pärast lahti on lastud, ehk ilma mingi põhjusega, lihtsalt tööandja tahtmisel. Niisugused waidlused

wõiks tekkida eelmiste paragrahwide kohta ja nende ärahoidmiseks teeksin ma ettepaneku, et järgmine märkus saaks juurde lisatud: „Waidlused, mis § 1 ja § 2 elluviimisesse puutuwad, jääwad kohtu otsustada“.

K. Päts (maal.): Kui § 1-ses seda soowi awaldatakse, et töölisi mõisadest mitte praegu poliitilise meelsuse wõi mõnel muul põhjusel mõisnikud lahti ei laseks, siis sisaldab § 2 nähtawasti seda soowi, et tasu anda nendele töölisele, kes okkupatsiooni ajal ilma kohtuotsuseta enne oma lepingu tähtaja kättetulemist mõisapidajate poolt lahti on lastud. Siin on igatahes poliitiline moment palju silmapaistwam, kui § 1-ses. Kui see nii on, siis tärkab siin iseenesest küsimus, kuidas waadata nende mõisapidajate peale, kes seda mitte toime saatnud ei ole. Näituseks, wõime meie tegelikust elust ette kujutada niisuguseid sündmusi, et mõis kas on läinud pärijate kätte, wõi on edasi müüdnud, nii et mõisapidaja, kes praegu seal mõisas majapidamist juhib, sugugi seda toime saatnud ei ole, kuigi tema wastu wõib seda paragrahwi maksuma panna. Tema ei ole töölisi lahti lasknud, waid need töölised on, ütleme, tema eelkäija poolt lahti lastud. Kuna nüüd leping tööliste ja mõisapidaja wahel on ikka leping kahe isiku wahel ja kui üks isik, ütleme, mõisapidaja, teatawa poliitilise meelsuse pärast lepingut on rikkunud, jääb töölisel selle lepingu põhjal, tsiwiilõigusele toetades, lepingurikkujat käest tasu nõuda. Siin tahetakse nähtawasti selle seaduse põhjal tasu anda mitte rahas, waid lepingu jätkamisega. Kuidas wõib aga selle lepingu jätkamist nõuda kolmanda isiku käest, kes mingisugust lepingut teinud ei ole? Kas peab see kolmas isik niisugust nõudmist täitma? Kuidas seda juriidiliselt motiiveerida? Wähemalt sellest paragrahwist ei paista see välja ja meie wõime elus niisuguseid juhtumisi ette kujutada, et asi kohtus arutamisele tuleb, ja kohtunik peab juriidiliselt seletama, mispärast mõni kolmas isik, kes mingisugust meelsust awaldanud ei ole, peab tema eelkäija poolt lahtilastud töölised oma mõisa tagasi wõtma ja oma tööjõud, mis wahepeal palgatud, lahti laskma. Sellepoolest ei paku see paragrahw meile mitte selgust. Oleks tal selle kohta mõni märkus, et siin tegemist on nende mõisapidajatega, kes mõisa weel edasi peawad, siis oleks see arusaadaw. Kui ta aga kõikide kohta käib, siis on see minu arwa-

tes põhjendamatu nende mõisapidajate kohta, kes töölisi okkupatsiooni ajal ise mitte lahti lasknud ei ole.

J. Tõnisson (rhw.): Esimese paragrahvi üle läbirääkimisi pidades, seletasid sotsiaaldemokraatliku rühma esitajad, et selle paragrahvi läbi sugugi mitte maksivaid seadusi ära ei kaotata, mis selle kohta käiwad, kuidas teatawate põhjuste pärast mõisateenijaid lahti lasta. See on meile põhjust annud soovida, et see motiweerimine protokolli pandaks ja ainult selle eeldusega wõisime § 1-se poolt hääletada. Seda oli eriti tarwis sellepärast, et kui niisugust seletust selle paragrahvi juures mitte ei ole, siis on iseenesest selge, et siin ei wõi enam juttu olla, et seaduslikul põhjusel lepingu lõpetamise juures veel kohut tarwitatakse. Siin on paarilt poolt seletatud, näituseks härra Parts rõhutas seda kahel korral, et eriseadus kaotab ära üldise seaduse.

Meie anname siin eriseaduse wälja selle kohta, kuidas tuleb wahetada mõisapidaja ja tööliste wahel korraldada. Neis oludes, milles meie praegu elame, on selle eriseaduse kõrwal maksimas veel üldised seadused, talurahwa seadused. Need määrused, mis siin lahku lähewad üldistest seadustest, kaotawad ära need üldised seadused. Et siin juristid saaks teisiti mõelda, see on lihtsalt kõrwaldatud; siin ei ole enam mingisugust kahtlust. Ega meie jurisprudentsi ei saa erakonna asjaks teha. Tema maksab ikka üldiselt veel kõikide kohta, olgu need sotsiaaldemokraadid, tööerakondlased, rahwaerakondlased wõi maaliitlased. Meie peame kõik jurisprudentsi alusel asuma. Seal ei tähenda erakond midagi. Muidugi wõib hääletada mõne asja üle, kuidas tahad, aga sellel hääletamisel ei ole jurisprudentsi seisukohalt mitte wärtust. Kui meie kohtunikud hakkawad neid määrusi seletama, ega nemad ei saa ühe ehk teise rühma seisukohale asuda. Nemad asuwad selle juurde õigusteadliste eelduste põhjal ja need ütlewad meile, et teist teed ei ole. Eriseaduse läbi on need talurahwa seaduse määrused kõrwale heidetud ja maksawad ainult need, mis sel ja sel maikuu päewal Asutawa Kogu poolt wastu on wõetud. Siin on tööerakond ette pannud, et kohus peab seletama. (Pahemalt poolt: Põllutööministeerium seletas.) Kui põllutööministeerium seda teeb, siis on temal muidugi wõimalik instruksioonid saada, kuidas tema esitaja ühe ehk teise

asja juures peab otsustama, aga wist ei ole põhjust arwata, et tööerakonna ettepanek siin peaks tagasi lükatama ja see asi kohtu kätte minema. Parem oleks ometi, et niisugusel tülikorral erapooletu kohus otsustaks. Kui peaks põllutööministeeriumi esitaja seda seadust nõnda interpreteerima, siis peab ta ikka, kui ta ei taha oma käe peal seda asja otsustada, üldiste waadete järele käima. Ja see ütleb, et ei wõi mitte juttu olla sellest, et seda eriseadust kõrwale jätta. On see seadus antud, siis peab teda ka täitma. Asutawal Kogul on ometi küllalt wõimu, et ta oma seadused maksma suudab panna. Sellepärast ei ole see mitte mõni jonni asi, kui kõneldakse, waid see on möödapääsemata tarwidus, et meie selgust selle kohta muutseme, mis meie tahame.

Kui rühmad seda, mis nad siin seletawad, mõtlewad, siis pretsiseeritagu see seaduses täielikult; see peab selgesti wälja öeldama. Ei saa mitte üles panemata seda jätta, mis meie oleme hakanud kawatsema. See ei ole seaduse juures wõimalik, sest kohtunik ei saa mitte kõigi seadusmääruste kohta motiivisid otsida. Kui ei ole temal Asutawa Kogu stenogrammisid kohe käepärast, kust saab tema siis motiivid kätte? Seaduses peab kindlal ja selgel sõnal ära öeldud olema, mis meie tahame ja sellepärast paneme meie ette punkt 1. ja 2. järele iseäralikku tähendust üles wõtta: „Punkt 1-ses ja 2-ses tähendatud määrused ei käi mitte nende kohta, kellega leping on seaduslikul põhjusel lõpetatud“. Siis on selge: kui on omawoliliselt talitatud — siis maksab see eriseadus ja ei saa teist teed olla; on seaduslikult talitatud — siis ei maksa need määrused mitte.

Arwatakse, et „seaduslikud põhjused“ liig laialised on, siis pandagu kitsendus juurde, nagu rahwaerakondlane Parts ettepaneku tegi. Aga seda asjaolu kõrwale jätta ei saa. Ja selles mõttes oleks soovitatav, et siin kohe 2-se punkti järele see lisandus tehtaks, mis 1-se juures ära jäi. Ma annan ettepaneku kirjalikult ära.

T. Kalbus (töer.): Rahwaerakonna poolt ettekantud, wõi härra Tõnisson'i poolt ettepanud täiendus oleks liig laialine. Miks saab see seadus wälja antud? Sellepärast, et mõisnikud lasid töölisid lahti. Kui meie märkuse wastu wõtame, et see seadus nende kohta ei käi, kes seaduslikul teel on lahti lastud, siis on üks seadusline tee niisugune, et küünlapäewal tööline ülesse öeldakse ja järgmisel aastal

jüripäewast peale teda enam ei tarwitata. See on seaduslisel alusel tehtud ja mehed peawad mõisast lahkuma. Kui märkus tehtakse, siis peab minu arwamise järele seda teistsugusel alusel tegema, sest muidu jääwad need töölised, kellele üles öeldi, ilma kohtadeta.

J. Jans (sd.): Ma tahan härra Päts'i etteheidete peale wastata. Tema tähendas, et selle seaduse maksmapanemisel tulewad järgmised takistused: kui mõis on läinud uue pidaja kätte, siis oleks ülekohus praeguselt pidajalt nõuda, et tema kui isik, kes mitte töölisele ülekohut ei ole teinud, peab selle eest wastutama. Mina leian, et teise paragrahwi mõte on see, et inimestel oleks koht, kuhu nad võiksid jääda, et nemad ei oleks mitte ühest kohast teise lükatawad, et neil oleks kodu.

Mis kohtupidamisesse puutub, siis on selle kohta tee ära näidatud. Kui kaebatakse keegi kohtusse, kellesse asi otsekohe ei puutu, waid puutub kolmandasse isikusse, kes asja eest wastutama peab, siis võib nõuda nimetatud kolmanda isiku asja juurde wõtmist, ja tema wastutab. § 2-se mõte on see, et inimesed, kes oma elukohast on ära aetud ilma õiglase põhjusega, saaks sinna edasi jääda, kus nad mõnikümmend aastat on teeninud.

A. Birk (rh.w.): Ma tahtsin wäikese paranduse teha, mis wälja on kutsutud selle läbi, et praegu pealkiri sai muudetud. Endine pealkiri oli järgmine: „Põllu- ja metsatöölise teenistuslepingute pikendamise ja okkupatsiooni ajal tagandatud mõisatöölise endistele teenistuskohadele tagasiwõtmise seaduseelnõu“. Kui meie selle pealkirja 2-se punktiga kokku seame, siis võib mõelda okkupatsiooni ajast peale, kui meie aga pealkirjast need sõnad ära jätame ja ütleme nagu täna, siis on need kaks sõna: „okkupatsiooni ajast peale“ selgusetu. Siin võib tekkida küsimus, kas okkupatsiooni aja algusest wõi lõpust peale. Seda saab nii ja teisiti mõelda. Kui see pealkiri saab muudetud, siis tuleb § 2-ses „okkupatsiooni ajast peale“ asemel ütelda: „okkupatsiooni aja algusest peale“ — siis on mõte selge ja sisu arusaadaw.

J. Temant (maal.): Tahtsin härra Jans'i kõne kohta midagi ütelda. Härra Jans ütleb, et esimene asi on töölise kaitsmine. Ma saan sellest seisukohast aru. Siis aga peaks § 2-ne ka sellekohaselt redigeeritud saama. Praeguse redakt-

siooni juures räägitakse seal töölise õigusest endises töökohas tööjätkamist nõuda, aga kui wahepeal uus omanik on ilmunud, siis ei wõi ju ometi rääkida, et võib nõuda uuel omanikult, kes lepinguomanik ei ole olnud, et ta töölisega töölepingut jätkaks. Nii siis arwan mina, et see mõte, mida härra Päts ette kandis, täiesti õige on. Meie ei saa minu arusaamise järele kohustusi nende tegude eest uuele omanikule peale panna, millega temal mingit tegemist ei ole. Sellepärast peaks selle paragrahwi lõpule veel järgmine lause juurde lisatama: „kui mõisapidaja veel see on, kes lahti laskis, ehk selle pärija“. Loomulik on, et kui ta see on, kes lahti laskis, et ta siis ka wastutab, niisama wõtab tema pärija tema kohustusi üle ja sellepärast peab ka wiimane paranduseandnud mõisapidaja kohustuse oma peale wõtma. Kolmandate isikute kohta aga, kellel mingisugust tegemist pole lahtilaskmisega, leian ma sarnase kohustuse ülekohutuse olema. Iga uus mõisapidaja wõtab enese peale ainult neid kohustusi, mis maa peal juba lasuwad. Kui meie seaduse praegusel kujul wastu wõtame, siis paneme teatud kohustused uue mõisapidaja peale, kuna tema mõisapidamise omandamise juures aimatagi ei wõinud, et uus seadus sündida võib. Ma arwan, sellest seisukohast wälja minnes on tarwis seda parandust wastu wõtta, mida ma ette kandsin ja mis seda mõtet teostab, millest härra Päts rääkis.

J. Jans (sd.): Ma tähendaks mõne sõna härra Temant'ile wastuseks. Waideldakse sellepärast wastu, et mõned inimesed saada kahju. Mina arwan, kui nendele, kes mõisaid on ostnud, nendest sõjaajal mõni sadatuhat kasu on saanud, natukene ülekohut töölise poolt sünnib, (N a e r p a r e m a l p o o l), kui suur hulk rahwast on aastasadade jooksul ülekohut kannatanud... Ja minu arwates ei olegi praegusel juhtumisel see ülekohus, ja neid juhtumisi ei ole igatahes mitte palju. Seda momenti tahtsin ma alla kriipsutada, et maaomanikkude kasusid järjekindlalt kaitstakse. (**K. Parts** (rh.w.): Meie kaitseme õigust.) Ma tähendan igatahes seda, et see määrus on mõeldud selleks, et meie inimestele, kes werd wala- wad, et nende kodu teha, et neil tõesti kodumaa oleks, mida neil olnud pole.

Juhataja L. Olesk: Kõnelejate nimekiri on lõppenud. Sõna lõpuseletuseks on aruandjal.

Aruandja A. Tulp: Selle paragrahwi kohta toodi parandus ette. Kõige pealt soovitas härra Päts seadust nende mõisade kohta maksma panna, kus endised omanikud on; härra Temant redigeeris seda järgmiselt: „kui mõisaomanik veel see on, kes töölise lahti laskis ehk selle pärija“. Ma ei tea, kas võiks nüüd õiguse ja õigluse nimel parandust ette võtta, sest meie praeguses kodanlikes korras on juba teatud kord maksmas, et majapidamised käest kätte kõige aktiivaga ja passiivaga üle lähewad. Ja kui nüüd teatud majapidamises on kellegile ülekohut tehtud, siis võib seda selle seaduse järele parandada. Meie tahame seda korda seaduse järele üldiselt maksma panna. Kui meie selle seaduse välja andmata jätame, siis jääwad tööliste õigused kaitsmata. Kuid selle juures ei ole tarvis mitte seaduse ulatust ainult nende mõisadega kitsendada, kus endised mõisapidajad sees. Mõis on ikka teatud suurmajapidamine, mis jõuab ja jaksab nendele nõudmistele vastu tulla, mis jaksab täita seda nõudmist, mis seadus neile peale paneb. Pealegi ei ole see kohustus kuigi suur, kui seda silmas pidada, et järgmises seaduspunktis võimalus on antud sel korral, kui majanduslistel põhjustel mõisaomanik ei saa neid nõudmisi täita, siis walitsus tööliste teistes kohtades töömuretsemise oma hooleks võtab. Kui meie seda silmas peame, et seadus ise annab võimaluse seda küsimust reguleerida, selle järele, kuidas mõisa majandusline seisukord seda lubab, siis ei ole enam mingisugust kahtlust, et see tähendus, mida härra Päts ja Temant soovitasid, üleliigne on. Siis härra Tõnisson'i paranduse kohta taltsin ütelda, et kui meie selle paranduse vastu võtame, siis ei saa seaduse määrusi tarvitada terve hulga põllutööliste kohta, kellel väliselt lepingu lõpetamise juures mitte mingisuguseid seadusvastaseid tingimisi ei ole, kus välispidise vormi järele leping täiesti seaduslikkudes tingimistes lõpetati; kus küünlapäewal üles öeldi ja jüripäewal välja tõsteti ja sellega siis talurahwa seaduse nõudmised välispidiselt täitmist leidsid.

Aga siiski oli okkupatsiooni aeg meie terwele rahwale niisugune surweaeg, kus kannatada said kõik need, kes olid mõisnikkude wastases tegewuses olnud eelmisel ajal, nagu mõisade ja walla komiteedes ja mujal ametis olnud isikud. Meie Asutaw Kogu kawatseb asja selgitada, ja parandada kogu seda ülekohut, selle-

pärast arwan ma, et esimene asi oleks Asutawal Kogul neid nüüd amnesteerida, keda okkupatsiooni aegsed mõisnikud omawastase tegewuse eest heaks arwasid välja heita, selle juures kõiki endisi seaduse tingimisi välispidiselt tähele pannes. Siin seaduse paragrahwis on muidugi juba tingimine juures, mis tema tarvitamist kitsendab. Okkupatsiooni ajal juhtus veel, et enne teenistusaja lõppu suur osa põllutöölisi välja aeti, ilma et nende teenistusleping oleks lõpetatud. Paljudel olid pikema aja lepingud. Neis seaduslikkudes põhjustes, mis härra Tõnisson tahab sisse tuua, on kitsendatud selle seaduse tarvitamise võimalus. Selle eest arwan ma, et nende parandustega ei või mitte välja tulla ja olen nende paranduste vastu. Aga mis puutub parandusesse, et küsimused, mis §§ 1 ja 2 elluviimisesse puutuwad, jääwad kohtu otsustada, teatan, et selle parandusega ühinen komisjoni nimel. Ühinen nimelt tööerakonna poolt sisseantud parandusega: „Waidlused, mis §§ 1 ja 2 elluviimisesse puutuwad, jääwad kohtu otsustada“.

Isiklikult ühinen ka härra Birk'i parandusega: „okkupatsiooni aja“ asemel „okkupatsiooni aja algusest“, nii et jääks järele härra Temant'i ja Tõnisson'i ettepanekud, milledega ühineda võimalikuks ei arwanud.

Juhataja L. Olesk: Ette on pandud härra Temant'i poolt järgmine parandus: „kui mõisaomanik veel see on, kes teda lahti laskis, ehk selle pärija“. Ja rahwaerakonna rühma poolt on ette pandud täienduse esimene variant: „§§ 1 ja 2 ettenähtud teenistuslepinguid ei pikendada neil kordadel, kui mõisapidaja tõeks teeb, et teenistuslepingu lõpetamiseks mõjuwad põhjused on olnud, nagu wargus, kelmus, mõisawara kõrwaesaatmine, sihilik kahjutegemine mõisa majapidamisele ehk lepingu alaline rikkumine.“ II-ne variant. Aga mis see tähendab?

J. Tõnisson (rhw.): Ettepanijad soovitawad esimest varianti vastu võtta. Kui see aga tagasi lükatakse, siis leiaks ehk aga siiski teine variant heakskiitmist.

Juhataja L. Olesk: Ma panen siis hääletamisele härra Temant'i poolt ettekantud täienduse. (Hääletatakse.) Seega on see täiendus nähtawana musega tagasi lükatud. Siis tuleks härra Tõnisson'i

ettepanek hääletamisele. Ma palun seda veel kord ette lugeda.

Sekretäär H. Martna (loeb): I-ne variant. §§ 1 ja 2 ettenähtud teenistuslepinguid ei pikendata neil kordadel, kui mõisapidaja tõeks teeb, et teenistuslepingu lõpetamiseks mõjuvad põhjused on olnud: nagu wargus, kelmus, mõisawara kõrwalesaatmine, sihilik kahjutegemine mõisa majapidamisele ehk lepingu alaline rikkumine.

Juhataja L. Olesk: Selle ettepaneku kohta on sõna rahwaesitaja Kalbus'el.

T. Kalbus (töer.): Mul ei ole see esimene variant selge, nimelt sõna „nagu wargus“, jne. Kas see on lõpulik üleslugemine või ainult näituseks ette toodud. (J. Tõnisson (rhv.): Ei mitte, see on just nimelt näituseks ette toodud „nagu wargus“.)

Juhataja L. Olesk: Ma panen rahwaesitaja Tõnisson'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Sellel on ettepanek 43 häälega, 25 vastu, tagasi lükatud. Nüüd tuleb härra Tõnisson'i teine variant. (J. Tõnisson (rhv.): Katsume ka seda.)

Sekretäär H. Martna (loeb): Punkt I-ses ja II-ses tähendatud määrused ei käi mitte nende teenistuslepingute kohta, mis on seaduslikkudel põhjustel lõpetatud.

Juhataja L. Olesk: Ma panen selle täienduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Nüüd paluks § 2 ette kanda lõpulis redaktsioonis.

Aruandja A. Tulp (loeb): Okkupatsiooni aja algusest peale kuni 1919 a. jüripäewani mõisadest ilma kohtuta lahtilastud põllu- ja metsatöölised on õigus endistes töökohtades oma töölepingute jätkamist nõuda.

Märkus: Waidlused, mis §§ 1 ja 2 elluviimisesse puutuwad, jääwad kohtu otsustada.

Juhataja L. Olesk: Ma panen selle paragrahwi hääletamisele. (Hääletatakse.) § 2 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja A. Tulp (loeb): § 3. Kui mõisad, kus töölised paragrahw 1 ja 2 mõttes lepingute pikenda-

mist nõuawad, majanduslistel põhjustel, nagu mõisa tükeldamine, inwentaari vähendamine, tarwilik töölistearw, enam töölisi juurde võtta ei saa, siis võtab põllutöoministeerium nendele töölisele töömuresemise oma hooleks tema poolt ülewõetud mõisade walitsejate, maakonnawalitsuste ja kontrollkomisjonide kaudu, kes praegu wabadele töökohtadele esimeses joones eelpoolnimetatud töötatöölisi peawad paigutada aitama.

A. Weiler (töer.): See punkt peab tee ära näitama, mil wiisil töötajäänud metsatöölisele tööd soetatakse, mis moodi nad kohtade peale juhatatakse. Kui selle punkti ettepanekud kujul wastu võtaksime, siis tooks see meile tulewikus umbes sarnase pildi: töötatöölised, kes tööta on jäänud, ei tea, kelle poole pöörata; ühed pööraksid linna põllutöoministeeriumi poole, teised mõisawalitsejate, kolmandad maakonnawalitsuse poole, ja neljandad läheksid kontrollkomisjonide juurde. Siin ei ole kindlat teed ära näidatud, mida mööda kohtade andmine peab käima. Seaduses peaks selgus walitsema; kui inimesel teadmised on, et ta kohustatud on tööd saama, et temal siis ka tee kindlasti oleks ära näidatud, mil wiisil ta tööd saab. Minu arwates on kõige kohalisemad orgaanid, kes tööta mõisatöölisele tööd soetaks — maakonnawalitsuste töö-hoolekande osakonnad, kes tööotsijatele lähedal seisawad. Nii panen ma ette selle paragrahwi teisest osast peale, mis algab: „siis võtab....“ — edasi lugeda „siis võtawad töömuresemise neile tööta põllu- ja metsatöölisele maakonnawalitsuste töö-hoolekande osakonnad oma kätte....“

Ma rõhutan, et selles paranduses ette on nähtud, et esimeses joones maakonnawalitsuste kaudu just need töötatöölised tööd saawad, kellel käesolewa seaduse põhjal täielik õigus on tööd nõuda.

A. Birk (rhv.): Ma tahtsin lühidalt tähendada, et põhjuste ettelugemises kolmas põhjus mul selge ei ole. Nimelt on öeldud: „kui mõisad, kus töölised §§ 1 ja 2 mõttes lepingute pikendamist nõuawad majanduslistel põhjustel, nagu mõisa tükeldamine, inwentaari vähendamine, tarwilik töölistearw....“, siis ei saa kuidagi ära seletada, kus see tarwilik töölistearw peab olema. Ma arwan, selle tõttu tuleks kõik see lause „põhjustel nagu....“, mis lühendatult on ette toodud, pikemalt kontsepteerida, nimelt: „neil majanduslistel põhjustel, et mõis on

tükeldatud, tema inwentaari vähendatud, ehk et mõisal tarwiline töölistearw juba olemas". Muidu on lause liiga lühikene ja selle tõttu ebaselge: ei saa mitte aru, mis tähendab, „tarwilik töölistearw.“

J. Jans (sd.): Härra Weiler'i ettepanek on minu arwates sellepärast wastuwõtmata, et maakonnawalitsuste tööhoolekande osakondade peale pannakse ülesanded, mida nad täita ei saa sel põhjusel, et nendel ei ole ühtegi kohta, kuhu nad võiksid töölisti mahutada. See paragrahw on õieti töökaitsealalt, tema abil tahetakse põlewat töötaoleku küsimust lahendada, sellepärast ma tema wastu olla ei saa, kuid niisugusel kujul, nagu härra Weiler ette pani, on ta veel vähem wastuwõetaw, kui ta praegusel kujul on. Peaks aga igatahes ära tähendama, kuhu töölistid peawad pöörama ja muud midagi. Mina isikliselt praegusel silmapilgul ei saa redaktsiooni kohta ettepanekut teha, ma ei ole veel kusagile juhitanud. On tarwis, et töölistid teaks, kuhu pöörata, et nad ei pruugiks Pontsiuse juurest Pilatuse juurde minna.

Põllutööminister Th. Pool: Siin eelkõneleja tähendas, et seadusprojekti peaks kindlasti ära tähendatud olema, et tööline ninelt teaks, kuhu poole ta peaks pöörama, et tööd saada. Minu arwates tuleks sarnane parandus ette võtta, kuna see endises tekstis, endisel kujul kindlasti ära ei ole tähendatud. Nagu siin härra Weiler tähendas, on endises seadusprojekti neli kohta ära tähendatud: mõisawalitsejad, maakonnawalitsus, kontrollkommisjon ja põllutööministeerium, kellel see otsekoheseks kohuseks on. Kui meie nii jätame, siis tuleb välja, et ükski asutus endal ei tunne õiget kohustust selles asjas olewat.

Teine puudus seisab selles, et siin on õige mitmesugused asutused kõrwa seadud, kellel ükssteisega sarnadus peab olema. Mõisawalitsused käiwad otsekohe põllutööministeeriumi alla, kuna maakonnawalitsused täiesti autonoomsed asutused on. Siin oleks wast võimalus olema lihtsalt põllutööministeeriumi hooleks kõiki seda töömuretsemist anda selleks, et ta korraldaks töötatööliste töömuretsemist nõnda, kui ta seda otstarbekohase leiab olewat. Kuid siin võib jällegi waielda. Walitsuse deklaratsioon oli tähendatud, et põllutööministeerium endale iseäralisi orgaane kohtadel ei loo, waid tahab töötada täielises kontaktis maakonnawalitsustega. See on loomulik,

ja selles mõttes ei taha mina, et põllutööministeerium selleks omale iseäralisi orgaane kohtadel looks. Kui töömuretsemine maakonnawalitsuste kaudu ja põllumeeste eneste organisatsioonide kaudu saab teostatud, siis on kõige loomulik, et see teostatud saaks just kontakti astudes põllutööministeeriumiga.

J. Jans (sd.): Ma arwan siiski, et mitme asutuse nimetamine tähendaks ikkagi tööliste otsekohest nõndanimetatud Pontsiuse juurest Pilatuse juurde käimist. Ma panen ette järgmist: jätta ära praegusest redaktsioonist terwelt 4 rida, ninelt, maakonnawalitsus jne., ja ütelda: „põllutööministeerium wõtab töömuretsemise oma hooleks kohalikkude orgaanide kaudu“. Pärast võiks juba awalikult välja kuulutada, kes need orgaanid on. Nõnda oleks see asi otsustatud.

P. Johanson (töer.): Härra Jans katkus seletada, et kui meie paragrahwi nii wastu wõtame, kui praeguses redaktsioonis, et siis ei näitaks see tööliste ära, kuhu pöörata, kui nad ilma tööta on, ja et nad käiks ühest asutusest teise. Kui nüüd wastu wõtta härra Jans'i ettepanek, et põllutööministeerium oma hooleks wõtab töömuretsemise kohalikkude orgaanide kaudu, siis tuleb ikkagi tööliste wastata nende küsimiste peale, mis on kohalikud orgaanid. Siis peab neile ütleva, et need on hoolekande osakonnad maakonnawalitsuse juures, kontrollkommisjonid ja ülewõetud mõisade walitsejad. Otsekohesid orgaane, nagu põllutööministeeriumi seletusest selgus, kohtadel ei ole: tema ainult tarwitab kohalikka omawalitsuse orgaane tööliste koha muretsemiseks. Seepärast toetan veel kord härra Weiler'i poolt ettetoodud parandust, ja leian, et kõige paremini muretsewad tööd töö ja hoolekande osakonnad maakonnawalitsuste juures. Siin oleks ära näidatud, kuhu töölistel tuleb pöörata. Kui ütleva, et orgaanide poole tuleks pöörata, siis ei ole selles mingit ära öeldud ja nad käiwad ühest asutusest teise ja ei tea, kust õiget wastust leida.

Juhataja L. Olesk: Kõnelejate nimekiri on lõppenud. Lõpusõna on komisjoni aruandja Tulp'il.

Aruandja A. Tulp: Selle punkti kohta tehtud paranduste kohta sisuliselt ei saa eitawal seisukohal olla, nagu eelmiste punktide ajal. (Wahelhüüded: Ei saa aru. Paremal poolt: Sugugi ei saa aru, kõwemini

rääkida.) Siin kõige pealt härä Birk'i parandus.

Tema paneb ette § 3-as — „neil majanduslistel põhjustel, et mõis on tükeldatud, tema inwentaar vähendatud, ehk et mõisal tarwiline tööliste arw juba olemas“ jne. See on redaktsiooniline parandus, mis sisuliselt selle punkti tarwitamist sugugi ei muuda, ja sellepärast jätan ma selle asja lahtiseks Asutawa Kogu enese otsustada. Mis puutub siin tööerakonna poolt sissewõetud parandusse, siis nimelt lause: „siis wõtawad töömuretsemise neile tööta põllu- ja metsatööliste maa-konnawalitsuste töö ja hoolekande osakonnad oma kätte, kes põllutööministeeriumi kaasabil wabadele töökohtadele esimeses joones nimetatud töötatöölisi peawad paigutada aitama“, siis ma ühinen selle parandusega, mis lähemalt ära tähendab seda, kelle poole tuleb töölistel pöörduda ja et maakonnawalitsused töötatöölisele lähemal on, kui põllutööministeerium. Sellepärast oleks mina siis selle ettepaneku poolt ja ühineks selle ettepanekuga. Ja ma leian, et see parandus peaaegu sedasama tähendab, mida rahwasaadik Jans siin ette pani. Ma ühinen isikliselt ka härä Birk'i parandusega.

Juhataja **L. Olesk**: Kui ma mitte ei eksi, ei lähe rahwaesitajate Weiler'i ja Jans'i ettepanekud sisulikult lahku.

J. Jans (sd.): Wõtan oma ettepaneku tagasi.

Juhataja **L. Olesk**: Siis oleks Asutawa Kogu liikme Birk'i ettepanekuga aruandja ühinenud. Ma panen siis selle ettepaneku hääletamisele. Palun seda parandust ette kanda.

Sekretäär **H. Martna** (loeb): Panen ette kolmandas paragrahwis, peale sõnu „pikendamist nõuawad“ — olewat osa nii redigeerida: „neil majanduslistel põhjustel, et mõis on tükeldatud, tema inwentaar vähendatud ehk et mõisal tarwiline töölistearw juba olemas, enam töölisi jne.“

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud. Ma paluksin nüüd seda paragrahwi redigeerida wastuwõetud paranduse järele ja ette kanda.

Aruandja **A. Tulp** (loeb): § 3. Kui mõisad, kus töölised § 1 ja 2 mõttes lepingute pikendamist nõuawad neil majandusliste põhjustel, et mõis tükeldatud,

tema inwentaar vähendatud ehk, et mõisal tarwiline töölistearw juba olemas, enam töölisi juurde wõtta ei saa, siis wõtawad töömuretsemise neile tööta põllu- ja metsatööliste maakonnawalitsuste töö ja hoolekande osakonnad oma kätte, kes põllutööministeeriumi kaasabil wabadele töökohtadele esimeses joones nimetatud töötatöölisi peawad paigutada aitama.

Juhataja **L. Olesk**: Ma panen siis selle paragrahwi nii hääletamisele, kui ta praegu ette kanti. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on paragrahw 3. wastu wõetud.

Aruandja **A. Tulp** (loeb): § 4. Küsimuse otsustajaks tarwilise töölistearwu ja inwentaari kohta on põllutööministeerium oma kohalikkude orgaanide kaudu.

P. Johanson (töer.): Sarnastel põhjustel, mis ma kord ette tõi, et kohalikkudel põllutööministeeriumi orgaanidel nii laialine mõte on, siis teen ma järgmise ettepaneku: „Küsimuse otsustajaks tarwilise töölistearwu ja inwentaari kohta on kohaliku maakonnawalitsuse põllutöö osakonnad“. See oleks selgemalt öeldud.

Juhataja **L. Olesk**: Lõpusõna on komisjoni aruandjal.

Aruandja **A. Tulp**: Ühinen rahwaesitaja Johanson'i parandusega. Sellega oleks siis § 4. parandatud redaktsioon järgmine: „Küsimuse otsustajaks tarwilise töölistearwu ja inwentaari kohta on kohaliku maakonnawalitsuse põllutöö osakonnad“.

A. Jürman (maal.): Need ettepan-
dud parandused toowad õige mitmes asjas sellesse seaduseelnõusse muutusi ja parandusi. Esimese paranduse läbi tehti maakonnawalitsustele ülesandeks, et nemad peawad tööd tööliste muretsema, kaasabi paludes põllutööministeeriumist. Nüüd wiimane parandus punkt 4 kohta, kus tuleb järelwaatus tarwilise töölistearwu ja inwentaari kohta sisse seada, on jällegi maakonnawalitsus kohustatud seda lõpulikult läbi wiima. Ja nüüd tuleb lõpuks välja, et kõik täidewiimised, mis see seadus nõuab, ainult maakonnawalitsuse hooleks antakse. Küsime aga, kas maakonnawalitsus nendega toime saab. Kerge on meil siis kõiki ülesandeid maakonnawalitsuste peale weeretada, kuid kahelda tuleb väga selle juures, et maakonnawalitsus oma jõuga midagi ära teha suudaks.

Kui siin ei korraldata keskwalitsuse poolt seda, et suuremal arwul töötatöölised wõiksid tööd leida, kuidas suudawad üksikud maakonnawalitsused seda oma palju nõrgema jõuga läbi wiia. See oleks esimeseks ülesandeks keskwalitsusel, et suuremaid ettewõtteid mitte ainult üksikutes maakondades, waid üle terve maa korraldada ja läbi wiia. Suuremas maastaabis ettewõtteid läbi wiies wõiks tarwitada töötatöölise arwu paremini, ja nüüd, kui nii ära otsustada, siis wõib mõni maakonnawalitsus halba seisukorda jääda. Tema peale on kohustused pandud, mis mitte üksi omawalitsuste otsustada ei oleks, waid keskwalitsuse ülesanne oleks. Mitte need kohalised omawalitsuse organid ei suuda täide wiia seda ülesannet ja sellepärast ma näen, et tegelikult on wähe kasu, kui loodetakse ja arwatakse, et ainukene kõigis asjus abitoow on omawalitsuse organ, kelle käest wõime kõik nõnda.

Juhataja L. Olesk: Ma panen siis § 4 parandatud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawana musega on § 4 wastu wõetud.

Aruandja A. Tulp (loeb): § 5. Põllutöoministeeriumil on õigus tarwiduse järele tööliste ja ametnikkude teenistuslepinguid muuta ja lõpetada neis mõisades, mis ta oma walitsemise alla wõtab.

J. Uluots (maal.): Õige demokraatia põhimõte seisab selles, et kõik üheõigusliseks tunnistatakse ja meie tulewases põliseaduses peab sarnane paragrahw olema. Sellest üldisest seisukohast wälja minnes, arwab maaliit, et kõik töölised peaks ühesugused olema ja ei wõi olla priwilegeeritud ja ilma priwileegiateta töölisi. Nüüd aga tahetakse selle eelnõu 5. paragrahwi abil luua isearalist töölise hulka, kellel halwem seisukord, kui teistel. Need, kes eramõisades tööd teewad, saawad isearalised õigused. Eramõisade pääwad on aga wististi loetud ja nii, et kõik mõisad lähewad riigi kätte. Eestis weel ei ole niisugust suurt mõisnikku olnud, kui tulewane mõisnik saab olema, ja see on nimelt Eesti riik. Riigimõisade peal aga jääwad töölised sellest heast seisukohast ilma, mida teie lubate craiskute päralt olewate mõisade sulastele. Mina arwan, et kui teie üheõigusluse printsibist kinni peate, siis seda § 5. ei peaks olema, ja mina appelleerin teie õigustunde poole.

Kui teie tõesti tahate töölisele midagi anda, siis pange needsamad seadused

maksma niihästi riigi poolt ülewõetud mõisade tööliste kohta, kui ka nende tööliste kohta, kes eramõisades teeniwad. Panen ette § 5 ära jätta.

J. Lõo (rhw.): Põllutöoministeerium kawatseb nähtawasti põllutöö hooajal mõisad üle wõtta. Muidugi wõtab tema ühes sellega ka töölised üle. Põllutöoministeeriumil jäetakse õigus tööliste ja ametnikkude teenistuslepinguid muuta.

„Õigus tarwiduse järele“, see on õieti absoluut õigus. Sõnad „tarwiduse järele“ wõiks ära jääda. Tarwiduse järele tähendab oma äranägemise järele. Meie wõiksime lihtsalt ütelda: „õigus tööliste lepingut muuta ja lõpetada jne.“. Seega satuks aga põllutöölised, kes nüüd põllutöoministeeriumi mõisadesse on jäänud, juriidiliselt halwemasse seisukorda. Nagu tähendasin, eramõisades wõib neid lepinguid muuta ainult ette äranähtud juhtumistel: kui töölised ja ametnikud teenistuslepinguid kuidagi wiisi on rikkunud. Siin aga antakse põllutöoministeeriumile absoluut õigus, et ta wõib oma äranägemise järele lepinguid muuta ja lõpetada, kui siin seda õigust nii mõistetakse, nagu eelmiste paragrahwide juures. Meie ei taha, et iga kelm. iga sihiline kahjutegija mõisadesse, kust tema on ära läinud, jälle tagasi wõetakse, siin peab mõisaomanikule tarwiline õigus antama. Kui ainult seda õigust põllutöoministeeriumi tarwitada anda, et ta töölisi ja ametnikka ainult sel korral lahti wõib lasta, kui nemad teenistuslepinguid rikuwad, siis pole õieti seda paragrahwi tarwis. Aga kui siin niiviisi mõtelda, et põllutöoministeeriumile jääb absoluut õigus igakord, ka siis, kui ametnik ja tööline korrektselt oma tööd on teinud, igal ajal seda lepingut muuta, siis peab selle wastu protesteerima, siis peaksine seda paragrahwi täiendama sellega, et wõib olla põllutöoministeeriumil on tarwidus muuta ehk lõpetada teenistuslepinguid, et siis ka töölisele ja ametnikkudele õigus jääks enneaegse lepingu lõpetamise eest kahjutasu saada. Neid muutmisi ja lepingu lõpetamisi ei saa mitte kõrgemalt kohalt teha, see jääb ikka alamate organide teha ja see oleks ametnikkude omawoli suurendamine. Nemad wõiksid shikaneerida, nad wõiwad lihtsalt meelsuse pärast töölisi ametisse wõtta ja lahti lasta, ilma et põhjusi oleks. Sellepärast, kui nüüd mõeldakse, et siin absoluut õigus on lahti lasta, siis panen mina paranduse ette. Kui aga see paragrahw nii mõeldud on, et põllutöominis-

teeriumil sel puhul ainult õigus on ametnikkude ja tööliste lepinguid lõpetada, nagu seaduses on ette ära nähtud, siis sel parandusel pole tarvidust. Ministeerium võib niisama, kui mõisnik, kelle käest mõis on üle võetud, ametnikkude ja tööliste vastu välja astuda, neid ametist lahti lasta, nende lepinguid üles ütelda. Kui aga temale see õigus absoluutselt anda, siis paneks mina omalt poolt paranduse juurde, et kusjuures töölistel ja ametnikkudel täieline õigus jääb enneaegse lepingu lõpetamise ja muutmise puhul tekkinud kahjude eest tasu saada.

J. Jans (sd.): Pean tähendama, et see paragrahw tõesti seaduseelnõus ülearune näitab olevat. Kui ma ei eksi, on kawatsusel üldine teenistuslepingute korraldus, mis juba teenijate olukorra üleriikliselt ära määrab, nii et siin see paragrahw minu meelest ülearune on. Ma ei tea mitte, miks ta eriti on üles võetud. Redigeeritud sõnad „tarwiduse järele“ annawad tõesti omawoli tarvitamiseks võimalusi nende isikute ja ametnikkude kätte, kes seal teenistuslepinguid muutama hakkawad. Minu isikliku arwamise järele võiks see paragrahw sellest seaduseelnõust ilma kahjuta ära jääda.

K. Parts (rhw.): Rahwaerakonna rühm on ka selle poolt, et see paragrahw tuleks päris välja jätta põhjustel, mis siin eelkõneleja, kui ka rahwasaadik Uluots ette tõi. Kui teda siiski tahetakse määrustes sisse võtta, siis peaks korrektiiv juurde tulema ja nimelt see, mis rahwaesitaja Loo ette pani. Kui nimelt see § 5 lihtsalt mitte tagasi ei lükata, tuleks niisugune täiendus § 5-dale juurde lisada, kusjuures lahtilastud töölistel ja ametnikkudel on õigus nende määruste § 3 järele teenistust nõuda, ja kui nad tööd ei saa, kahjutasu nõuda.

Siis oleks ametnik, kes on lahti lastud enneaegu, vähemalt kindlustatud, et ta mitte halwemas seisukorda ei satu, kui teised riigikodanikud, kelle teenistuslepinguid mitte ühekülgsest murda ei või ja kes lepingute rikkumise ja lõpetamise puhul woiwad kahjutasu nõuda.

A. Weiler (töer.): Mina isiklikult leian, et selle punkti allesjäämine väga tarwilik on, muidugi mitte sarnases redaktsioonis, waid teises mõistes, nagu siin ette nähtud on, sest kui meie sarnase kohustuse oma peale wõtaksime, et neid töölisi seal riigi palgal peaks nüüd edasi pidama, siis teeks see minu arwates maa-

reformi raskeks, ühtlasi ei saa meie nii laialt minu arwates seda punkti mitte mõista. Põllutööministeeriumi seletuse järele siin ei öelda, mis õieti on see tarwidus. Minu arwates tuleks siin otsekohelise julitumine ära tähendada, see on mõisa tükeldamise korral. Edasi leian mina, et rahwasaadik Parts'i täiendus täiesti loomulik on, et need töölistes, keda esimeses ja teises wastuwõetud punktis nimetatakse, asemele peaks seatama, et niisugusel juhtumisel, kes üldse tükeldatud mõisades maad saada ei wõi, ega ei taha teatud tingimistel, et nendel õigus oleks teistes mõisades tööd saada, niisamasugusel alusel, kui ette nähtud neile tööliste, kes okkupatsiooni ajal lahti lastud on. Nii teeks mina ettepaneku seda wiimast paragrahwi järgmisel kujul vastu võtta:

„Põllutööministeeriumil on õigus mõisa tükeldamise korral tööliste ja ametnikkude teenistuslepinguid muuta ja lõpetada neis mõisades, mis tema oma walitsemise alla wõtab, kusjuures lahtilastutel õigus on omale nende määruste § 3 põhjal tööd nõuda.“

L. Johanson (sd.): Sellest, kui §§ 1 ja 2 üle kõneldi, on kõigest pool tundi möödas ja ma pean imestama, et rahwaerakond § 5-ni jõudes nii lühikese aja kestel oma seisukõlita on põhjalikult muutnud.

Kaitsti seda seisukohta, et peab tööandjale võimalus antama oma töölistest lahti saada, kui ta tahab, ja nüüd korraga asub rahwaerakond sellele seisukohale, et kui mõis on walitsuse poolt üle võetud, töölistega ja ametnikkudega lepinguid lõpetada ei tohi; kui seda aga tahetakse, siis tuleb ametnikkudele, kelle keskel rohksti von'isid, tasu anda. Mina waidlen selle mitme mõõdupuu tarvitamise vastu ja ühinen siin täiesti komisjoni redaktsiooniga.

K. Parts (rhw.): Selleks, et mitte mitmet mõõdupuud ei tarwitataks mõisatööliste ja teiste tööliste lepingu muutmise puhul, said siin meie poolt sellekohased ettepanekud tehtud ja enamus oli see, kes need ettepanekud, mis meie õiglased leidsime olema, nii esimese ja teise paragrahwi juures, tagasi lükkas ja ka nüüd soovitab meie lisaettepanekut § 5 juurde tagasi lükata.

Meie soovime, et meie poolt tehtud lisamärkus § 5 juurde kahjutasu õiguse nõudmise kohta, kui ta vastu võetud saab, kõigi mõisatööliste kohta maksuma pannakse.

Etteheited, mis siin rahwasaadik Johanson tegi, nagu tahaks meie kahe-
gust moodupuud tarwitada, on täiesti
põhjendamata.

Juhataja **L. Olesk:** Lõpusõna
on aruandjal.

Aruandja **A. Tulp:** Sisseantud
parandused wiivad selle paragrahwi tar-
witamise hoopis teisele alusele, kui see
alguses kawatsetud. Selles, missugustel
juhtumistel seda paragrahwi on kawatse-
tud tarwitada ja tema ulatusest on eel-
misel koosolekul räägitud. Nüüd uuest
selles asjas sõna wõtta oleks kordamine.
Paranduste tegijate poolt püütakse ühe-
õigusluse lipu all kaitsta nende kasusid,
kes mõisa ülewõtmisele ja sellele järgne-
wale riigi majapidamisele kuidagi moodi
oma juuresolekuga ja teguwisiga wõiwad
kahju teha. Endised mõisawalitsejad, kes
endise koha peale ilma tööta pealtwaata-
jaks jäänud, töölisi terroriseeriwad, lao-
tawad seal kõiksuguseid kuulujuttusid
mõisade uuest tagasiwõtmisest laiali, töö-
tawad mõisas igasuguste uute määruste
wastu. Muidugi teada on otsekohene ja
loogiline ühendus nende kahe ettepaneku
wahel, mis tekkis sealtpoolt tiiwast. Esiti
leiti, et üldse eraomandusesse ei tohi
puutuda, iseäranis niisugusesse, kus ühel
inimesel oma mõis on. Sealtpoolt hädal-
dati: mis riigil sellega tegemist, kui kel-
legil on oma mõis, jätke jumala nimel
neile nende warandus. Seda ütles see-
sama, kes siin praegu üheõigusluse ni-
mel püüab seda walitsejat mõisa alale
jätta, kes riigiwalitsuse poolt määratud
walitseja wastu kõiksugu intriigisid pai-
gal olles loob. Kui niisugune walitseja
püüab oma teenistuslepingut pikendada,
siis seisab riigi huwides seda tegemata
jätta. Et wastuwaidleja mitte silmas ei
pea kõikide nende erahuwisid, kes mõis-
ast välja wisatud, selgub sellest, et tema
esite selle seaduse wadjaduse wastu kõ-
neles. Tema kaitsealuste õiguste kaitse
ei wastata riigi huwidele ja tegelikult ei olla
seda tarwis. Otse wastupidi. Põllutöö-
ministeerium tarwitab väga palju igasu-
guseid ametnikka, keda mõisades wõib
tarwitada ja ametisse wõetakse, keda wä-
hegi wõimalik tarwitada. Seal juures,
muidugi teada, neid välja jättes, kes
riigihuwidele wastu on.

Edasi räägiti, et seaduses ei ole öel-
dud, kuidas jääb mõisa kõõgitüdrukuga,
kuidas jääb mõisa kutsariga, kuidas jääb
aednikuga, üldse nende mõisatöölistega,
kes mõisa sennise pidaja juures teenistu-

ses, — isiklises teenistuses — on olnud.
Meie oleme arwamises, et nemad on töö-
lised, et nendega on tarwis lepinguid pi-
kendada, kuid isikliseks teenistuseks neid
enam tarwis ei ole ja selleks tuleks selles
kohas nende leping muuta. Senni on ne-
mad olnud mõisahärrade luksusasjaks ja
nüüd peawad nad tööle hakkama ja saa-
dusi walmistama rahwamajandusele. Sellele
üheõiguslusele sealt poolt wastu rääkida
wõib. Kui on wasturääkijaid, siis peab
wastama: head üheõiguslased. Selle taga
wõib olla ongi see taskuluhi, mis teie
§ 1 kritiseerimise ja disputeerimise juures
rääkisite.

Mina leian, et kõik need parandused
wiivad weel paragrahwi teisele, hoopis
laiemale alusele, kui ta algusel oli, ja tei-
seks annawad selle paragrahwi järele nen-
dele uued õigused, kes nii kui nii praegu-
maks wate seadustega warustatud on.
On juba räägitud, et see määrus ei si-
salda eneses mitte ühtegi senni makswal-
olewa seaduse muutmist, waid see on era-
korraline seadus, mis erakordsel juhtumi-
sel teatud tarwiduse täitmiseks välja
antakse.

Need isikud, kes olid tähtaja lepinguga
seotud, on senniste seaduste kaitse all.
Kui olude tõttu neid lepinguid muude-
takse, siis on väga loomulik, et teatud
seaduses äranähtud tagatised on olemas.
See isik wõib nõudmist ette panna, mis
lepingu mittetäitmisest oleneb, wõib pro-
testi tõsta. On loomulik, et kohus seda
nõudmist saab täitma. Selle järele ma
arwan, et oleks küll olema, kui meie selle
paragrahwi sel kujul wastu wõtame, kui-
das ta on.

Miks peame meie neid mõisawalitse-
jaid, keda ei saa tarwitada, et nemad
endiste omanikkude, parunite kasuks ki-
hutustööd teewad ja intrigeeriwad riigi
poolt seatud walitsejate wastu, iseäralise
kaitse alla wõtma? Mispärast peame
sellele walitsejale õiguse andma § 3 põh-
jal mõnes teises riigi poolt ülewõetud
mõisas teenistust saada? Selle õiguse
andmisega anname meie wõimaluse seda
tööd, mida ennem kahjulikuks tunnista-
sime ühes mõisas, teises mõisas jätkata.
Ja kahtlane on, kas see isik, kes ühes
mõisas teenis ja seal riigiwastast tegewust
pidas, seda teises mõisas mitte jätkama
ei hakka. Selles mõttes on need paran-
dused, — mis sinna poole sihiwad, et
põllutöölistega ühte patta panna ka põllu-
töömehetnikka, walitsejaid ja iseäranis neid,
keda põllutööministeerium ei leia wõima-
liku olewat ülewõetud mõisadesse jätta,

wäga otstarbekohatud. Kui meie need sisse wõtaks, see muudaks täiesti seda alust, seda sihti, mis nendele määrustele pandud. Need määrused ei ole enese ülesandeks teinud mitte üldse kõikide põllutööametiikkude ja nende kasude kaitsmise. Määruste ülesanne on neile õigust tagasi muretseda, kellele on seniste mõisapidajate poolt ülekoliut tehtud. Teine asi on, kui wõtame walitsejaid, keda põllutööministeerium ei wõi mõisades pidada, sellepärast, et nemad seal täiesti kahjulikku kihutustööd selles töolistehulgas teewad, kelle kohta võib ütlada, et tema veel küllalt arenenud ei ole.

Sellepärast räägin mina kõigi praegu ettetoodud paranduste wastu ja leian, et osa parandusi, mis on tehtud selleks, et enne tähtaega lepingute ülesütlemit riigi poolt ülewõetawates mõisades takistada ja neile erikaitset muretseda, on täiesti ilmaaegu, sest et nende kasud on nii kui nii maksu seaduste poolt kaitstud.

Juhataja L. Olesk: Sõna on rahwasaadik Uluots' al faktiliseks märkuseks.

J. Uluots (maal): Praegune eelkõneleja seletas, et ainult ametniku tagandamist on tarwis seaduse § 5. jätta. Kui arwatakse, et see paragrahw peaks ainult ametnikkude kohta käima, ainult walitsetajate kohta, siis öeldagu ka, et see ainult nende kohta käib, kuid siin on selge sõnaga öeldud, et ta käib ka tööliste kohta. Nõnda ärgu hakatagu ametniku lipu all töölisi lahti laskma. Mis aga puutub sellesse, et teatawad töölistel mõisaomanikkude luksusasjaks on, siis mina küll aru ei saa, miks on põllutööline mitte luksus, teomees mitte luksus ja mispärast karjatüdruk, kes kõige wiltsamas sotsiaalses seisukorras, luksus on. Ei, karjatüdruk ei saa osa sellest seadusest, mis siin on, sest see käib metsatööliste ja põllutööliste kohta. Karjatüdrukud ja ööwahid, kes sotsiaalselt kõige wäetamad ja wiltsamad, need lükkate ära, wiskate üle parda.

Mina jään ikka sellele üheõigusluse waatele truuks, millest ennem kõnelesin ja panen ette seda paragrahwi wälja jätta. Kui teie seda wälja jätate, siis wõite ametnikka, aga mitte töölisi lahti lasta. Ainult § 5-as räägiti ju ametnikkude küsimusest. Iseasi on aga töölisteküsimus ja mina kaitsen praegu nende huwisid.

Juhataja L. Olesk: Sõna on faktiliseks märkuseks akl. Bachman'il.

A. Bachman (rhw.): Mina pean küll imestama, et komisjoni aruandja ei ole komisjoni töö kursis. Tema wabandada ennast sellega, et tema on enne lõppu koosolekult ära läinud.

Lõpulik seisukoht oli komisjonil niisugune, et seda paragrahwi mitte nii nagu ta on, wastu wõtta ei saa, waid wõeti rahwaerakonna esitaja poolt tehtud lisandus komisjoni poolt ühel häälel wastu. See käib nii: „kusjuures lahtilastutel õigus on omale tööd § 3 järele nõuda“. Mina pean tähendama, et see oli komisjoni ühine seisukoht ja selles mõttes on komisjoni aruandja wist isiklisel arwamisel.

Juhataja L. Olesk: Parandused tuleksid hääletamisele selles järjekorras, kuidas nemad kõige rohkem komisjoni poolt ette pandud ettepanekust lahiku lälewad.

A. Uibopuu (rhw.): Ma soowiksin hääletamise korra kohta üht küsimist ette panna. Mis õigusega komisjoni aruandja siin teist seletab, kui komisjon on otsustanud? See on eksitus ja selgust selle kohta palume komisjoni aruandjalt.

Aruandja A. Tulp: Siin räägitakse, et komisjoni aruandja pidada midagi teist rääkima, kui komisjon on otsustanud. Selle kohta olen sunnitud järgmist seletust awaldama: Komisjoni otsus on kõikidele kätte jaotatud ja seadusprojekt, mis teatud arwu Asutawa Kogu liikmete allkirju kannab, nimelt komisjoni seaduslikku kwoorumi allkirju. See on komisjoni otsus. Härra Bachman on siin kaks korda juba kahtlust selle üle awaldanud, et mina siin komisjoni otsust teisiti ette kannan, siis pean ma härra Bachman'ile seletama, et ta on eksinud, et see, millest ta räägib, ei ole komisjoni otsus, waid komisjoni koosolekul awaldati arwamist, et hea oleks, kui komisjon wõiks ennast tutwustada sellega, mis erakonnad heaks on arwanud ja seaduseelnõu II lugemisel ette tuua wõiks. Parandused said seal ette toodud ja läbirääkimisel selgus, et komisjoni aruandjaks pidin mina jääma. Sellest tuli järeldada, et kui komisjoni seisukoht muutunud oleks, siis komisjoni koosolekul juhataja mind igatahes sellega oleks tutwustanud. Siin ei tule mitte komisjoni aruandjat selles süüdistada, waid siin on tegemist fraktsiooni ettepanekuga, millega härra Bachman komisjoni nimel esineb.

Juhataja **L. Olesk**: Faktiliseks märkuseks on sõna rahwaesitaja Weiler'il.

A. Weiler (töer.): Mina, kui komisjoni liige, pean tarvilikuks järgmist seletada: esiteks ei ole see eelnõu mitte komisjoni tagasi antud, nii ei saa siin uutest komisjoni ettepanekutest juttu olla, sellepolest on härra Tulp'i seletused täiesti õiged. Olid küll fraktsioonide poolt sooviwaldused, et töökaitse komisjon tutvustaks ennast nende ettepanekutega, mis üksikud fraktsioonid teha tahawad, kuid need ettepanekud ei tule komisjoni enese poolt, sest eelnõu ei ole uuesti komisjoni antud ja nende ettepanekutega on komisjon ennast tutvustanud, nii et aruandja, rahwasaadik Tulp, minu arwates täiesti õigel seisukohal on.

Juhataja **L. Olesk**: Sõna on faktiliseks märkuseks rahwaesitaja Bachman'il.

A. Bachman (rhw.): Ma pean niipalju tähendama, et see nõndanimetatud tutvustamine oli ettepaneku arutamine, ja kui ettepanek tuli hääletamisele, siis wõeti üksikute punktide ja lisanduste kohta hääled ära, nii oli komisjoni seisukoht teatawas punktis erapoolik.

Juhataja **L. Olesk**: Läbirääkimised on lõppenud, komisjoni aruandja on lõpuseletuse annud, seega tulewad parandused hääletamisele. Seal on täiendus ette pandud rahwaesitaja Lõo poolt. Sõna on faktiliseks tähenduseks rahwaesitaja Uluots'al.

J. Uluots (maal.): Mina arwan, et see ettepanek, mida ma siin tegin, kõige radikaalsem on, nimelt § 5. täiesti wälja jätta. (Paremalt poolt: Õigus.) Sellepärast tuleks see kõige ennem hääletamisele wõtta. (Paremalt poolt: Õigus.)

Juhataja **L. Olesk**: Kõige radikaalsem on rahwaesitaja Uluots'a ettepanek ja ta tuleb kõige enne hääletamisele wõtta. (Hääletatakse.) Nähtaw enamuse on selle ettepaneku wastu, sellega on ettepanek tagasi lükatud. Siis oleks rahwasaadik Lõo täiendus.

J. Lõo (rhw.): Ma panen ette minu ja rahwasaadik Parts'i täienduse ülendatud redaktsioon komisjonile ette panna.

Juhataja **L. Olesk**: Kas wõtate oma ettepaneku tagasi?

J. Lõo (rhw.): Jah.

Juhataja **L. Olesk**: Rahwaesitaja Lõo wõtab oma ettepaneku rahwaesitaja Parts'i ettepaneku kasuks tagasi, siis tuleks Parts'i täiendus § 5. juurde hääletamisele panna. Ma palun seda täiendust ette kanda.

Sekretäär H. Martna (loeb): kusjuures lahtilastud töölistel ja ametnikudel on õigus omale tööd nende määruste § 3. järele nõuda, ehk, kui nad tööd ei saa, kahjutasu nõuda.

Juhataja **L. Olesk**: Ma panen selle täienduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamuse on wastu, sellega on parandus tagasi lükatud.

Akl. Weiler'i poolt on ettepanek tehtud § 5. järgmiselt wastu wõtta:

„§ 5. Põllutööministeeriumil on õigus mõisa tükeldamise korral tööliste ja ametnikkude teenistuslepinguid muuta ja lõpetada neis mõisades, mis tema oma walitsemise alla wõtab, kusjuures lahtilastutel õigus on omale nende määruste § 3. põhjal tööd nõuda“.

Ma panen selle paragrahwi hääletamisele. (Hääletatakse.) Poolt on 40 häält, wastu 5 häält, 18 erapooletut. Sellega on see paragrahw akl. Weiler'i poolt ette pandud kujul enamusega wastu wõetud. See oli wiimane paragrahw selles seaduses. Seega on see päewakorra-punkt lõpetatud. Ühes sellega on selle seaduseelnõu teine lugemine lõpetatud. (Hüüded: Waheaeg määrata!) Waheaega soowitakse, kui pikka? (Hüüded: Parem juba lõpetada täna.) Sõna on korra kohta rahwaesitaja Rei'l.

A. Rei (sd.): Just stenografistide poolt on soowi awaldatud, et peale kolmetunnilise koosoleku kestwuse pooltunnist waheaega määrata. Panen ette pooltunnist waheaega määrata.

Juhataja **L. Olesk**: Kas tehakse teisi ettepanekuid? Kui ei tehta, siis oletan, et pooltunnilise waheaja poolt oleks. Kuulutan pooltunnilise waheaja.

Waheaeg algab kell 7.20 min. õhtul.

Peale waheaega algab koosolek kell 8.05 min. õhtul.

Koosolekut juhatab abiesimees **L. Olesk**.

Sekretääri kohal sekretäär **H. Martna**.

2. Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus — I lugemisel. Juhataja **L. Olesk:** Palun rahwaesitajaid koh-tadele asuda. Asutaw Kogu läheb järgmise päewa-korra-punkti juurde edasi. Eilse sõnakorra järele on sõna härra Seljamaa'l.

J. Seljamaa (töer.): Lugupeetud Asutaw Kogu liikmed. Komisjoni poolt on Asutawale Kogule läbiwaatamiseks ja kinnitamiseks ette pandud eelnõu, mis järgmist lühikest ja lihtsat pealkirja kannab: „Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus“. Selle lihtsa eelnõu juures, pealkirja järele ot-sustades, on tekkinud õige suured ja laial-dased waidlused. Selle asemel, et pea-asjalikult eelnõu arutamise piirides wiibida, on asutud pikkade teoreetiliste ja juriidiliste küsimuste käsitlemisele, riigi-teadusest seisukohti ette tuues ja neist mitmesuguseid järeldusi tehes selle eelnõu üksikute aluste suhtes. Sel sihil peata-sid eelnõu juures eile kaks kõnelejat maaliidu esitajad Päts ja Uluots. Kui ma täna seda eelnõu kõne alla wõtan, siis ei saa ma mööda minna waikides rahwasaadi-kute Päts'i ja Uluots'a poolt ettekantud seletusest. Siin juures kriipsutan alla, et ma ei taha tungida teoreetilistesse targu-tustesse. Neid, keda huwitawad küsimu-sed suweräniteedi ja teiste sarnaste puht teoreetiliste küsimuste üle, juhatan ma õigusteadliste raamatute juurde. Kuid pean tähendama, et eelnõu arutades ma siiski sunnitud olen ka neid mõtteid puu-dutama, mis ettekandmist leidsid maaliidu esitajate kõnedes.

Mõlemad kõnelejad, nii hästi rahwa-saadik Uluots, kui ka Päts peatasid selle eelnõu § 11 juures, mis järgmist sisaldab: „Eesti wabariigi kõrgem wõim kuulub Eesti wabariigi rahwale. Rahwa nimel ja tema walikul teostab kõrgemat wõimu Asutaw Kogu. Wabariigi seaduslikuks esitajaks on Asutawa Kogu esimees“. Asutawa Kogu liige Päts tahtis näidata, et Eesti riigis kõrgem wõim ei ole mitte rahwa, waid Asutawa Kogu käes, ja sel-lest seisukohast wälja minnes, tõendas tema, et § 11. sel kujul, nagu ta eelnõus ette kantud, mingil tingimisel wastu wõetud ei wõi saada. Kõneleja seletas pikalt ja laialt suweräniteedi mõiste arenemise lugu. Selle juures asus ta loomulikule seisukohale, et suweräniteedi mõiste pole mitte absoluutne, waid ajalooline mõiste. Seda seisukohta õigeaks tunnis-tades, lubatagu teistele, kes arwawad, et suweräniteet on kogu rahwa käes, eel-

nõu toetada ja näidata, et järeldused, mis nimetatud mõistes tehtud, täiesti õiged on. Rahwasteajaloos on ju meil terve rida näitusi, et rahwa suweräniteedi mõiste peale põhjendades, ühed ehk teised tähtsad riiklised aktid on wälja antud. Siin kõneles eile rahwasaadik Einbund Ameerika iseseiswuse deklaratsioonist 1776. a. Kas ei põhjene see tähtis akt, mis waba Ameerika rahwa poolt wälja kuulutati, just rahwa suweräniteedi mõiste peal? Teiseks, 1789 a. Prantsuse rewolutsiooni ajal kuulutati deklaratsioon inimese ja kodaniku õigustest, mis alusel seisab, et suweräänne wõim riigis otse-kohe rahwa käes seisab. Ma tuletan weel meelde, et 19. mail s. a. Eesti Asutaw Kogu seletuse Eesti riigi iseseiswuse ja rippumatuse üle wastu wõttis, kus ta ka seisukohale asus, et kogu wõim Eesti wabariigis Eesti rahwa käes seisab. Selle deklaratsiooni lõpulauses leiame järgmist: „Eesti Asutaw Kogu kuulutab Eesti rahwa suweräänset tahtmist ilmutades pühalikult kõige maailma rahwale jne.“ Loomulik on siis, et Asutaw Kogu alla kriipsutas, et kõrgem wõim Eestis kogu rahwa käes seisab. Kui eel-olewa seisukoha õigeaks tunnistame, siis peame loomulikult ka toonitama, et põhi-toon, mis eelnõust wälja paistab, täitsa õige on. Tõesti Eesti riigis on wõim rahwa käes ja Asutaw Kogu annutab rahwalt wõimu, rahwa soovil ja rahwa tahtel tegewust awaldades. Ettepanud eelnõus on referendum mõiste läbi wiidud. Mis mõte on referendumil, kui meie oletame, et suweräänne wõim mitte rahwa, waid Asutawa Kogu käes on? (Paremalt poolt: Riigi käes.) Rahwale on antud referendum õigus. Akl. Uluots kõneles eile, et rahwas wõib Asutawa Kogu wastu mässu tõsta. Samuti, kui rahwas, wõib ka wäike sõja-riistus salk seda teha ja Asutawa Kogu laiali saata. (Paremalt poolt: See on õige.) Kuid meie wõime oletada midagi muud, oletame, et referendumil põhjal nõuab rahwas Asutawa Kogu laialimine-mist ja mingisuguse teise Asutawa Kogu wõi esituse kokkuastumist. Kui see nõud-mine mitte mässu teel ei tule, kelle käes on siis riigis suweräänne wõim? Kas on ta rahwa käes, ja Asutaw Kogu ei ole mitte wõimukandja, wõi on suweräänne wõim Asutawa Kogu käes, kes ütleb, et ta rahwa nõudmistele alla ei anna ega rahwa nõudmisel laiali ei lähe? Rahwaesitaja Päts tähendas täiesti õieti, et suweräni-teedi mõiste ei ole mitte absoluutne, waid

on ajaloo kestel arenenud. Viimase ajani waidlewad juristid selle küsimuse kallal, kes on riigis suweräniteedi kandja. Ja lõppude lõpuks pole see ka tähtis. Tahaks teada, kas ajutise põhiseaduse eelnõu tähendust ja väärtust sellega tõstame, kui temast § 11 välja jätame?

Edasi kõneldi siin kodaniku õigustest ja kohustest. Need kodaniku õigused ja kohustused on selle seaduseelnõu § 4—10 üles tähendatud. Kui esimene kõneleja, rahwasaadik Päts, seletada püüdis, et praegune seaduseelnõu ainult lihtne Asutawa Kogu kodukord on ja sellepärast temast teine peatükk täitsa välja tuleks jätta, siis tähendas teine kõneleja, Asutawa Kogu liige Uluots, samast rühmast, et tähtis pole, kas deklaratiivne osa sellesse seadusesse jääb ehk mitte. Tema jättis selle küsimuse lahtiseks. Tema polnud selle peatüki väljajätmise poolt ega ka wastu. Kuid oma kõneosaluse sihtis ta selle eelnõu ühe paragrahwi, nimelt § 8 wastu, milles tema mõnesuguse sotsialismuse või kommunismuse algidude maksusele pääsemist nähes, otsusele tuli, et selle paragrahwi wastuwõtmine püha eraomanduse kõige suuremat rikkumist võiks tuua. Siin juures seletas kõneleja, kui § 8 peaks sellesse eelnõusse jääma, siis tuleks tema arwates õigluse seisukohalt välja minnes eraomanduse kaitsmise mõiste kodaniku õiguste ja wabaduste deklaratsiooni üles võtta. Kui tõesti selles § 8. miskisugust sotsialismuse ja kommunismuse maksmapääsemist nähakse ja võib olla isegi püha eraomanduse rikkumist välja loetakse, siis pean ütleva, et siin wale arusaamisega tegemist on. Kodanikul on õigus nõuda, et riik võimaldaks temale riigis elamise, tööpuudusel töö, nälgimise korral ülewälpidamise. Kui püha eraomanduse kaitsmine ainult selles seisab, et üksikuid kodanikke tööpuudusel surra lasta, siis on eraomanduse kaitsmise põhimõte täitsa õige. (Paremalt poolt: Teie liialdate.) Seda eelnõu arutades, tähendas sissejuhatuses rahwasaadik Uluots, tsiteerides Eesti Asutawa Kogu seletust riiklisest iseseiswusest ja rippumatusest, et Asutaw Kogu 19. mail tähendatud deklaratsiooni wastu võttes libedale teele on astunud, kui ta oma iseseiswust loomuliku õigusega on põhjendanud. Seal juures näitas tema, et on teine tee, legaalne tee, mis Eesti rahwa rippumatust ja iseseiswust kindlustab. Oma wärdete tõenduseks tõi ta neid aktiivseid ja määrusi, mis meie endise rahwaesituse, ajutise maanõukogu ja tema täie-

õigusliste organide poolt välja antud. Kuid siiski tahan ma rahwasaadik Uluots'a seletuses ühe wastolu peale tähelepanu juhtida. Tema näitas, et Wene rewolutsiooni algul Wene riigi isewalitseja isearalise manifesti läbi kogu wõimu oma wenna suurvürst Mihaili kätte üle andis ja see üleandmine sündis täitsa legaalsel teel. Ta tähendas weel, et sama suurvürst Mihail jällegi isearalise manifesti põhjal selle õiguse Wene Asutawale Kogule ajutise walitsuse kaudu edasi annud.

Nõnda siis... (J. Uluots (maal.): Ma ei ütelnud seda.) Ehk kui teie seda ei ütelnud, siis on legaalne järeldus suurvürst Mihaili sammust, et tema järeltulija on Wene ajutine walitsus. Wolituse, mis endine keiser Nikolai temale annud, pani Mihail maha ja andis ajutise walitsuse kätte riigiwõimu, kunni ülewenemaaline Asutaw Kogu kokku tuleb ja lõpulikult riigikorra ära määrab. Nüüd võib rahwasaadik Uluots'a seletuses edasi minnes oletada, et kokku astub ülewalmetatud ülewenemaaline Asutaw Kogu, kelle kätte suurvürst Mihail Wene riigis legaalsel teel wõimu ja walitsemise üle andis. Sel korral võib ka mitte üksi oma loomuliku, waid ka legaalse õiguse põhjal nimetatud Asutaw Kogu Eestimaa ühes tema wabadusega ja iseseiswusega ära õgida. Kuid siin ei juhtinud rahwasaadik Uluots tähelepanu selle peale, et rewolutsioon on see, mis meil lõpulikult kõik sidemed Wenemaaga katkestas. Ainult rewolutsioon tõi meid sellesse kõrgeasse asutusse. Oleks mitte 1917 aastal rewolutsioon lahti puhkenud, siis ei oleks meil ka Asutawat Kogu. Meie wõime teoreetiliselt targutada ja juriidilisi normisid üles seadida, wõime ilusaid juriidilisi oletusi teha, kuid need langewad ajaloo ja elu ees kokku. Meie seas on palju neid, ka rahwasaadik Uluots'a kõrwal istuwad saadikud, kes omal ajal wõitlesid rewolutsiooni õiguse eest, seega eitades tegelikult legaalsel õigust.

Rewolutsioon purustab ühendused, ja mina leian, et üksi legaalse õigusega ei suuda meie Eesti iseseiswust ja rippumatust põhjendada, waid meil tuleb ka selle kolmanda nähtuse — rewolutsiooni peale tähelepanu juhtida. Ma pean tunnistama, et rewolutsioon on pea põhjus, mis meile wõimaluse on annud enese iseseiswust ja rippumatust deklareerida.

Ma tulen tagasi kodaniku õiguste ja kohuste juurde. Siin on kõnelejad tähelepanu juhtinud, et see peatükk tuleb eel-

nõust välja heita, sest ta ei sisalda positiivseid juriidilisi normisid. Kuid see üksi ei anna põhjust väljaheitmiseks. Meie peame selle osa sisse jätma, sest selleks sunniwad meid asjaolud ja põhjused, mis meil riiklise korra juures mõõduandwad. Meie elame ilma kindla konstitutsioonita: meil ei ole mitte põhiseadust, meil puuduwad isegi oma väljatöötatud seadused. Meie elame, töötame, meie riigiametnikud on tegewuses selle riigi seaduste põhjal, mille külge meie enne kuulusime, ja need on Wene seadused.

Asutaw Kogu peab määrama tee, mida mööda tema soowib minna ja misuguses sihis tema tahab oma tööd korraldada. Ta seletab, et Eesti wabariigis peawad maksma need õigused, mis selles deklaratsioonis on määratud. Muidugi mõista, et iga üksiku deklaratsioonis ülesloetud õiguse ja kohustuse kohta Asutawal Kogul tuleb sellekohane seadus välja töötada.

Rahwaerakonna esitajate poolt on mitmel puhul seletatud, et mitmed põhimõtted, mis eelnõus maksma pandud, ei wasta modern õiguslisele riigikorrale, rahwasaadik Tõnisson kõneles pikalt ja laialt, et selles seaduseelnõus puududa ühtlane hing. Tahan paari sõnaga tema kõne juures peatada, sealjuures ei taha wastata nende üteluste ja etteheidete peale, mis rahwasaadik Tõnisson, ainst kõrwale kaldudes, peasjalikult tööerakonna wastu sihtis. Ma leian tulewikus wast wõimaluse nende süüdistuste peale, wõib olla, mõnel miitingul, ehk koosolekul temale wastata, — Asutawas Kogus oleks see üleliigne.

Härra Tõnisson, seaduseelnõu käsitades, kõneles, et kui meie tahame kodaniku õigusi kaitseda, siis tuleb wõimude jaotamise põhimõtte puhtalt läbi wiia, muidu wõib Asutaw Kogu, sel korral, kui täidesaatew wõim tema kätte jääb, despoodiks muutuda oma wõimu põhjal. Sellest seisukohast välja minnes leidis rahwasaadik Tõnisson, et eelnõu § 11., kus wabariigi seaduslikuks esitajaks Asutawa Kogu esimees on määratud, mitte wastuwõetaw ei ole. Nõndasama leidis ta, et ka § 13 wastuwõetaw ei ole: Asutaw Kogu ei wõi teostada riigis seadusandwat ja juhtiwat wõimu. Rahwasaadik Tõnisson juhtis selle peale tähelepanu, et ei wõi Asutawa Kogu kätte juhtiwat wõimu jätta. Ma pean tähendama, et eilsed kõnelejad, akl. Päts ja Uluots, wastupidisele seisukohale asudes leidsid, et Asutaw Kogu need wõimud wõib oma kätte jätta. Teine kõne-

leja — rahwaerakonna poolt, rahwasaadik Einbund, tähendas, — kahjuks ei ole mul stenogrammi käepärast ja sõnasõnalt tsiteerida ma ei wõi — et ei ole tarwis wõimude jaotamise põhimõtet puhtal kujul läbi wiia, Asutawal Kogul peab olema instruksiooni õigus, nagu see Shweitsi konstitutsioonis on ette nähtud. Nõnda siis: rahwasaadik Tõnisson kõneleb, et wõimude jaotuse põhimõtte peab puhtalt olema läbi wiidud, kuna rahwasaadik Einbund tähendab, et seda mitte tarwis ei ole, et Asutawal Kogul peab instruksiooni õigus jääma. Sõna „instruksioon“ sisaldab ju sedasama, mis siin eelnõus sõna „juhtiwa“ all mõeldud on. Üks esitaja nimetatud erakonnast peab wõitlust selle sõna wastu, teine kõneleja samast erakonnast leiab, et see põhimõtte, mis on maksma pandud, täiesti wastuwõetaw on. Ma lähen weel kaugemale. Rahwaerakonna parem jurist, kes kahjuks praegu siin puudub, asus selle eelnõu läbiwaatamisel komisjonis samale seisukohale, nagu komisjoni enamuski oli. Ma mõtlen nimelt meie lugupeetud välisminister härra Poska't. Härra Poska leidis, et sel korral, kui meie tõesti tunnistame, et Asutaw Kogu rahwa suwerräänse tahtmise ilmutaja on, ja seda on Asutaw Kogu, siis on loomulik kõige pealt, et wabariigi esitus nõnda, nagu see § 11. on ette nähtud, ka Asutawa Kogu esimehe käes peab olema. Mina isiklikult pean tunnistama, et rahwasaadik Poska seisukoht palju wastuwõetawam, ja õigem on, kui rahwasaadik Tõnisson'i oma.

Edasi. Eelnõus on mitmed määrused ja küsimused üles loetud, mis minu arwamise järele ei peaks temas olema. Ma tähendan näituseks § 14. peale, mille järele jookswa seadusandlise töö jaoks moodustatakse Asutawa Kogu oma liigete hulgast komisjon, kes Asutawa Kogu istumiste waheajal oma tegewust jätkab. Selle komisjoni korraldus ja kompetents määratakse eriseaduse läbi kindlaks. Põhimõttelikult olen selle komisjoni asutamise poolt, kuid ma tean, et see küsimus leiab niihästi poolehoidjaid, kui ka wastuwaidlejaid Asutawas Kogus, ja kui nimetatud komisjoni korraldus eriseaduse läbi kindlaks tahetakse määrata, siis wõiks wast § 14. kunni sellekohase eriseaduse väljatöötamiseni eelnõust välja jääda.

Asutawa Kogu peaülesanne on konstitutsiooni väljatöötamine ja agraarseaduse läbiwiimine. Asutawat Kogu ei wõi iga wäikse kõrwalise tööga koormata.

Tahaksin veel peatada immuniteedi küsimuse juures. Rahwasaadik Olesk seletas pikemalt, et saadikuid praegusel ajal demokraatlikes riigikorras ei tohi iseäralisse eesõigustatud seisukohta seadida, nagu see isewalitsuslise korra juures tarwilik oli, ja ma arwan, et rahwaesitajad selles küsimuses otsusele tulnud, et kui meie rahwasaadikutele võimalused loome Asutawas Kogus töötada ja kindlustame, et nende töö ja tegewus administratiivse surwe läbi takistatud ei saa, siis meie ometi ei tohi Asutawa Kogu liikmeid teistest surelikkudest kuidagi kõrgemale tõsta, neid sellele seisukohale seadides, missugusel praegusel ajal seisawad välisriikide esitajad teistes riikides. See paragrahw, arwan ma, tuleb meil teatawa parandusega wastu võtta.

Lõpuks ei wõi ma tähendamata jätta, et arutused selle wäikese eelnõu juures keerlesid peamiselt teoreetiliste küsimuste ümber. Selle wäikese eelnõu läbi peame meie panema esimese nurgakiwi oma konstitutsioonile. Ja selle nurgakiwi panemise juures ei pea meil mitte silmade ees seisma puhtalt läbiwiidud patriarhaalne Helweetsia kord, ei pea meie ka aluseks wõtma Montesquieu wõi muude jagamise põhimõtetest walesti arusaadud teooria, mis Ameerika-Ühisriikides wõidule pääsenud, ei tohi ka eeskujuks olla, leiame ma, mingisugune õnnetu Prantsuse puhas parlamentarism, — meil tuleb oma põlisedadust ja ajutist walitsuse korraldust luues wastu võtta nendest konstitutsioonidest need head küljed, mis täiesti meie oludele wastawad. Meil ei tule Eestis mingisuguseid Ameerika ehk Shweitsi riike lüüa, waid loodan, et Eesti Asutaw Kogu loob Eesti pinnale ka Eesti riigi. (K i i d u a w a l d u s e d k e s k e l.)

K. Einbund (rhw.): Austatud rahwasaadikud. Kõik rühmad on oma riigioiguslisi teadmisi ja kogemusi esile toomas ja nähtawasti ei saa see nii tähtsa seaduse, kui põhiseadus, arutamise juures teisiti ollagi. Missugune nendest arutustest praktilistele nõuetele wistanud, see on loomulikult õigel kohal. Meie, wõimude eraldamist sel kujul, nagu ta käsitusel on teoorias ja praktikas, üles wõttes, oleme tahtnud näidata, kui tarwilik ta on õigusliku korra ja rahwariigi walitsemise aluslauseks. Meie soovitasime sellekohaselt eelnõu muuta, sest see paragrahw wõib kogu järgewat riigipraktikat ühele ehk teisele teele wiia. Meile on mitmelt poolt wastu waieldud,

mispärast palun rahwaesitajate kannatust, et wastata.

Kõige esmalt palun ma, et pahemalt tiwalt meie wastu sihitud pisted ära jääksid; seletati ühelt poolt, et meie kõnedest paistnud umbusaldus rahwakihtide wastu, nimelt seletas seda rahwaesitaja Wain. Pean tunnistama, et austan sedawõrd oma wastaserakondlast, et ei tahaks arwata, nagu oleks ta meie otsukohestest sõnadest tagamõtteid lugenud. Kui meie siin konkreetseid ja asjakohaseid ettepanekuid tegime ja veel teeme, siis ainult selles sihis, et Eesti rahwariigi ja rahwa-wõimu korraldamist õigele alusele seada. Teiseks tähendas rahwasaadik Jans, meie oleme rahwa, kui suweräänse wõimu kohta, häbistawaid märkusi teinud ja teda isegi teotanud. Näitusi selleks ei toodud. Pean tähendama, et meie mitte ebajumalate ja petteisikute austajad ei ole ja sellepärast walmis oleksime, kui rahwakujulise suweräniteedi nimel, millest siin kõneldi, tõesti rumalusi tahetakse teha, tegijaile samuti hoopisid andma, kui omal ajal isewalitseja suweräniteedile. Meile on kallis ainult kõwa rahwa- ja riigiwõim, mis tegewuses oleks rahwa hea- ja julgeoleku tõstmiseks. Selles sihis tegimegi meie ettepanekuid. Lahkumineku meil wahel põhjeneswad suuremalt osalt arusamatuses mõistetest enestest, aga mitte asjast. Ja tõesti, kuidas wõime meie kokkuleppele tulla, kui näituseks rahwaesitaja Wain siit kõrgelt kohalt seletab, et milleks meil see täidesaatew wõim, mis meil lahutatud peaks olema, kui meil seadusigi pole. Meil maksawad veel wanad Wene seadused. Minu härrad! Kui ainult täidesaatew wõim tarwilik uute seaduste maksmapanemiseks, siis ei oska selle peale ma enam midagi ütelda. Kui enamuserakonna esitajad nii arwawad, siis peaks Asutaw Kogu küll Wabariigi Walitsuse riigi eelarwe kasuks mõneks ajaks koju laskma.

Nagu seletasin, on see eelnõu täiesti wastuwõetaw, mis komisjoni poolt meile on ette pandud, wälja arwatud osa, milles Asutawa Kogu esimehele riigiesitaja õigused antakse. Selle sissejätmine tähendaks, nagu nimetasin juba, wõimude segamist, mis walitsemise tehnikas suuri raskusi sünnitaks. Sellele waieldi wastu kahelt poolt. Esiteks, wõimude eraldamise küsimus ei saa päewakorrale kerkida sellepärast, et teoreetiliselt Asutaw Kogu praegusel korral riigi suweräänse wõimu kandja on. Asutaw Kogu on nüüd see ainuwõimuline asutus; temast oleneb, kas

wõimusid eraldada, wõi mitte, kas walitsemine jätta tõesti walitsusele wõi wõtab teda Asutaw Kogu enese kätte. Sellele loogikale kostus ka tööerakonna poolehoidmine. Kuid juba härra Päts tähendas, et see on teoreetiliselt nii, otstarbeliselt wõib see aga ka teisiti olla. Ja täidesaatawat wõimu wõib nii ehk teisiti konstrueerida, sest see oleneb Asutawast Kogust. Asja teoreetiline külg huwitab meid kõige vähem, keda meie suweräniteedi kandjaks kuulutame, kas rahwa, kas Asutawa Kogu ja wõib olla wahest mõnede meelest, kes nalja armastawad heita, wõib suweräniteedi kandjaks kuulutada wiimasel ajal kuulsaks saanud Tallinna linnawalitsust. See oleneb mõistete ehitusest. Ma pean ütleva, kogu see juriidilise isiku ehitus, kogu see suweräänsuse andmine rahwale jne., see on juristide ehitus, mida tegelikult ei ole olemas. Ja siin peab ütleva, et wäide saab tõeks, mida tegelikult ei ole olemas. Seda wõiwad juristid konstrueerida. Ja tõesti meie wõime ühe ehk teise teooria poolehoidjad olla. Härra Päts põhjendas ennast Saksa moodsamate juristide peale. Wõib tuua aga veel moodsamaid ja uuemaid riigiteadlasi, kes suweräniteedi õppust täiesti eitawad. Kõik see oleneb meie teoreetilisest waadetest. Praktiliselt awaldab riigi walitsemise peale suurt mõju küsimus, kuidas riigiwõimud eraldatud on, et oma ülesannet paremini täita. Meid huwitab praegusel korral rohkem asja otstarbe, millest teiegi kõnelesite. Nii ei ole siis härra Päts mitte wõimude eraldamise wastu. Ta on küsimuse lahtiseks jätnud ja sellest pean järeldama, et ta wahest poolt on.

Teiselt poolt seletati, praegusel ajal ei wõiwat wõimude eraldamisest juttugi olla, nagu rahwasaadik Ast kõneles. See olewat ju wana Montesquieu aegne arwamine. Praeguse riigiehituse aluseks ei wõiwat teda enam wõtta, sest ta olewat juba parlamentaarsest riigiehitusest wälja jäänud, wälja heidetud, ja kui ta juba seal wälja heidetud oli, siis praegusel ajal, mil meie ei asuta mitte parlamentaarset riiki, waid tõsist rahwariiki, nüüdsel korral ei wõiks sellest wõimude eraldamisest juttugi olla. Kui mul, — pean tähendama — härra Ast'i juriidilise ja põhjaliku riigiteadlase ettevalmistamise juures kahtlus oleks, — mul ei ole seda mitte, — siis ma ütlesin, et härra Ast on riigi poliitilistes waadetes maha jäänud; et ma seda, nagu tähendasin, mitte ei arwa, siis jääwad kaks wõimalust ainult järele. Esimene, et meie mõisted lahku lähewad — üks

wõimalus, ja teine, et härra Ast tunnistab omaks Saksa uuemate imperialistlike riigiteadlaste waated wõimude eraldamise kohta, et aga wiimast härra Ast'i, kui sotsiaaldemokraadi kohta, arwata ei wõi, siis jääb järele ainult wõimalus, et meie mõisted ühest ja samast asjast lahku lähewad. Ja neis mõistetes peab ühtlusele tulema, ühisele arwamisele, peale selle wõime ka kokkuleppele tulla. Et selgust tuua asjasse, peame seda asja ennast reaalselt wõtma, et wõimude eraldusõpetust ja praktikat ta praegusel kujul selgitada, just tema praegusel kujul. Et ma seda kohe ei teinud, tuli minu naiwsest arwamisest, et meil mõisted ühest ja samast asjast sarnased on ja neis mõistetes enestes sarnane ettekujutus on. Teoreetiseerides wõime meie riigiwõimu ainsusena ette kujutada, nagu seda ka härra Päts tegi. Kas kõrgem wõim Asutawa Kogu wõi seadusandwa koja käes on, ei ole tähtis; tähtis on aga praegusel korral, et sel wõimul oleks kolm funktsiooni ehk nõndanimetatud toimetusalad. Missugused need on, mul ei ole tarwis neid korrata, — asutaw-seadusandlik, täidesaatev ja kohtumõistew. Need toimetusalad on igaüks eraldi iseseiswaks wõimuks. Need on tehnilised mõisted. Kui nüüd küsida, kuidas need toimetusalad ehk funktsioonid funktsioneerida saaksid, et riigimasinasse mitte hõõrumisi, wägiwaldat ja õigussetust ei oleks, siis siin meie tuleme nende wõimude eraldamise küsimuse juurde; kuid tegelikult ehk tehniliselt peab neil miski süsteem nendes toimetustes olema. Wõimude eraldamine ei tähenda, et need wõimud iseseiswad oleksid, waid tähendab seda, et iga wõimu toimetusalad ise orgaani käes, ja et need orgaanid teine teisega teatawas wahekorras oleksid. Missugused oleksid nüüd need wahekorrad? Ja see on kõige huwitawam küsimus. Esiteks asutaw-seadusandlik wõim on loomulikult kõige ülem, sest seadus, minu arwamise järele, on õieti see ebajumal, see ainuke suweräniteet õiguslikus rahwariigis, mida tuleb austada ja millest lugu pidada. (J. Uluots (maal.): Wähe! K. Parts (rhew.): Kuid põhiseadus.) Põhiseadus on kõige kõrgem wõim, kui ta muutmata on. Waadake, see on see suweräniteet. Ma annan aga ka teile alla, see on teie asi, kuidas teie seda mõtlete, kuid mina mõtlen, kõige kõrgem wõim, mille alla ühes õiguslikus riigis kõik endid painutama peawad, on seadus, mis maksab, ja teisi siin praegusel korral ei ole. See wõim, nimelt seadusandlik

wõim, on kõige suurem, kõige ülem wõim, mille alla andub nüüd kogu muu. (J. Uluots (maal.): Kes seda seadust annab?) See oli nimetatud, asutaw seadusandlik wõim. Teiseks, täidesaatev wõim on seaduselane, tähendab, alistub seadusandlikule kogule. Kolmandaks, täidesaatev wõimul ja ta esitajal ei tohi mingit õigust olla, et seadusandlikule wõimule tõkkeid teha. Sellest järgneb see põhilause, et meil täiesti asjata oleks presidendi küsimus, mida mõnelt poolt üles wõetud on. Neljandaks asutaw seadusandew wõim peab ise oma toimetusalala seaduse läbi piirama. Waadake, siin tuleme põhiseaduse juurde. See asutaw-seadusandew kogu peab ise ennast põhiseaduse kaudu piirama, muidu oleks ta autokraat, isewalitseja, kuid seda meie ei taha. (Paremalt poolt: Siis on põhiseadus konstitutsioon.) Igal seadusel on piir. Õige, et Asutawal Kogul on absoluutne wõim, kuid põhiseadusest, senni kui see seadus maksab, ei käi absoluutne wõim mitte üle, sest see seadus on ka temale austamiswääriline, on ka teda piiraw. Wiendaks, asutaw-seadusandew koda peab oma wõimu piirama, sessamas seaduses, mille üle meie praegu waidleme ja mida wastu wõtta tahame. Temal peab arusaadawalt seaduste ja määruste andmise õigus, kontrolli ja walwe õigus, walitsusele juhtnõõride andmise õigus olema. See on wiimane piir, milleni Asutaw Kogu wõib minna, ja siin peab tema oma wõimule ise piiri ette tõmbama. (K. Päts (maal.): See on teooria. J. Seljamaa (töer.): Miks seda tarwis?) Härra Seljamaa tähendas, et raliwaerakonna kõnelejate poolt olewat kõiksuguseid arwamisi ette toodud. Wäga wõimalik, et siin mõned isiklised arwamised wõisid olla, kuid pean tähendama, et härra Seljamaa ometi meie teise kõneleja mõtteid mitte ei tabanud. Meie erakonna teine kõneleja ei seisnud mitte selle wastu, et Asutawal Kogul instruksiooni ja ülesannete andmise õigus oleks, sest tema ise tähendas, et Asutaw Kogu, kui kõrgem wõim, seda andma saab ja peabki seda tegema. Tema ütles, et kunni selguseta meil on wõetud üksikud mõisted, siis wõib järeldada, et tema igal konkreetsel korral seda teha wõiks. See oli see mõte, ja kui teisiti wälja öeldud oli, siis ei tule seda mitte nii mõista. Seisukoht, mida ma siin awaldan, on wastuwõetaw ja selle juurde põhiseaduse konstrueerimise puhul meie rühma poolt jäädakse.

Ja see on kõik, kaugemale minna Asutaw Kogu ei tohi, muidu kitsendaks tema walitsuse wõimu, mis wiimasele riigi tegelikuks juhtimiseks tarwis on. Kui meie asutaw-seadusandliku wõimu esimehele riigi seadusliku esitaja wõimu anname, siis tähendab see seda, et ta riigi tegelikus walitsemises ka osa wõtab. Ja kui ta neid funktsioonid täitma hakkab, tulewad wõimude hõõrumised, konfliktid ja, mis peaasi, meie täidesaatev büroo, ma nimetan teda nimelt nii, see meie täidesaatev wõim on omas tegewuses ja äranägemises igal sammul takistatud. See on täiesti wõimatu ettekujutus, et Asutawa Kogu esimees wõiks neid funktsioonid täita. Nüüd, kui meie annaksime Asutawa Kogu esimehele täidesaateva orgaani funktsioonid, siis küsiksin, kes on siis õieti see kõrgem täidesaatev wõim esitaja. Ja tõesti selle peale ei ole wastatud, ja kui teie wastata tahaksite, jääksite raskusesse. Kui meie selle punkti arutamisele tuleme, siis näitan ma, missugused raskused riigiwalitsemise tehnikas selle juures tulla wõiwad. Asja reaalselt wõttes, nägime, et käsitatawa küsimuse peatähtsus on selles, kuidas Asutaw Kogu, kui ülem riigiwõim, riigi wõimutsemise konstrueerib ja siin peame arwama, et Asutawa Kogu walitsemise ajal tema poolt delegeeritud wõimud ei tohi teises wahekorras mitte milgil tingimisel olla, kui seda edaspidi, nimelt riigipäewa ajal. Seda nõuab walitsemise tehnika, mis pika aja jooksul juba wälja töötatud on ja need põhimõtted, mis meie walitsemise tehnikas õigeks peame, peawad maksma Asutawa Kogu ajal ja ka peale Asutawat Kogu demokraatlikes wabariigis, milles rahwa poolt walitud seadusandja wõim kõige ülem on. Ei saa ilma seletatud töö ja funktsioonide jaotuseta püsiwat ja kõwa wõimu luua. Teeme meie seda, loome meie selle kõwa wõimu, siis kindlustame ka sellega ühtlasi oma rahwa wõimu. (Käteplaksutamine paremal pool.)

J. Wain (sd.): Et üldiste läbirääkimiste puhul rohkem sõna ei ole wõetud, oleks igatahes paras aeg koosolekut lõpetada ja punkti kaupa arutamist järgmise koosoleku peale jätta. Teen sellekohase ettepaneku.

Juhataja **L. Olesk**: Ettepanek on tehtud täna koosolekut lõpetada ja üksikute paragrahwide arutamisele järgmisel koosolekul asuda. Sõnawõtjaid ei ole, siis panen hääletamisele. (Hääle-

tatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega vastu wõetud. Kunas saab järgmine koosolek olema? (Hääled: Homme. Esmaspäewal. Homme kell 4. Mitmed tahawad ära sõita, sellepärast homme kell 3.) On ettepanek

tehtud homme kell 3 ja kell 4. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud järgmine koosolek laupäewal kell 3 p. l. ära pidada.

Koosolek lõpeb kell 9.05 min. õhtul.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **Lui Olesk.**

Sekretäär **H. Martna.**

